



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Körperschaftsteuer 02

**Verdeckte Gewinnausschüttungen
Verdeckte Einlagen**

45

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	VERDECKTE GEWINNAUSSCHÜTTUNGEN	1
1.	Einleitung	1
2.	Begriff der vGA	2
2.1	Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung	2
2.2	Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis	2
2.3	Auswirkung auf den Unterschiedsbetrag i. S. v. § 4 Abs. 1 EStG	2
2.4	Kein ordentlicher Gewinnverteilungsbeschluss	2
3.	VGA an nahestehende Personen	3
4.	VGA an beherrschende Gesellschafter	3
4.1	Begriff des beherrschenden Gesellschafters	4
4.2	Zivilrechtliche Wirksamkeit der Vereinbarungen	4
4.3	Rückwirkungsverbot	5
5.	Rechtsfolgen der vGA	6
5.1	Rechtsfolgen bei der Gesellschaft	6
5.2	Rechtsfolgen beim Gesellschafter	7
5.2.1	Beteiligung im Privatvermögen	7
5.2.2	Beteiligung im Betriebsvermögen einer natürlichen Person	7
5.2.3	Beteiligung im Betriebsvermögen einer KapG	7
6.	Bewertung einer vGA	7
7.	VGA und Umsatzsteuer	7
7.1	Unentgeltliche Lieferungen und sonstige Leistungen	8
7.2	Verbilligte Lieferungen und sonstige Leistungen	9
8.	Vorteilsausgleich	10
9.	Rückgängigmachung einer vGA	11
9.1	Allgemeines	11
9.2	Steuer- und Satzungsklauseln	11
10.	Beweislast bei einer vGA	12
11.	Einzelfälle	12
11.1	Übersicht	12
11.2	KapG erwirbt Wirtschaftsgüter vom Gesellschafter	12
11.3	KapG nutzt Wirtschaftsgüter, Kapital oder Leistungen des Gesellschafters	13
11.4	KapG veräußert Wirtschaftsgüter an Gesellschafter	14
11.5	KapG überlässt Wirtschaftsgüter, Kapital oder Leistungen an Gesellschafter	15
12.	Korrespondierende Besteuerung von vGAs	16



II.	VERDECKTE EINLAGEN	17
1.	Gesellschaftliche und gesellschaftsrechtliche Einlagen	17
2.	Begriff der vE	17
2.1	Allgemeines	17
2.2	Unmittelbare oder mittelbare Zuwendung	17
2.3	Einlagefähige Vermögensvorteile	18
3.	Rechtsfolgen der vE	20
3.1	Rechtsfolgen auf Ebene der KapG	20
3.1.1	Auswirkung auf das Einkommen	20
3.1.2	Bewertung der vE	20
3.2	Rechtsfolgen auf der Ebene der Anteilseigner	22
3.2.1	Erhöhung der Anschaffungskosten der Beteiligung	22
3.2.2	Unentgeltliche Nutzungsüberlassung	23
3.2.3	Einlagebedingter Zufluss von Einkünften	24
4.	Einzelfälle	25
4.1	Rückgewähr von verdeckten Gewinnausschüttungen	25
4.2	Forderungsverzicht des GmbH-Gesellschafters/dernahestehenden Person	25
4.3	Verzicht auf eine Pensionsanwartschaft	25
4.4	Disquotale Einlagen	25
4.5	VGA/vE bei Schwesterkapitalgesellschaften	26
4.5.1	Vermögensvorteil ist ein einlagefähiges Wirtschaftsgut	26
4.5.2	Der Vermögensvorteil ist kein einlagefähiges Wirtschaftsgut	27
5.	Korrespondierende Besteuerung von verdeckten Einlagen	28
5.1	Anwendung des § 32a Abs. 2 KStG	28
5.2	Regelung in § 8 Abs. 3 Satz 3 ff. KStG	29
III.	ÜBUNGSFÄLLE	31
1.	Übungsfall 1	31
2.	Übungsfall 2	35

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Lehrbrief Körperschaftsteuer 02 – Überblick – v13092

**LERNZIEL**

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes können Sie insbesondere

- zu verdeckten Gewinnausschüttungen und
- zu verdeckten Einlagen

umfassend Stellung nehmen und prüfungsrelevante Sachverhalte erkennen und bearbeiten.

**PRÜFUNGSTIPP**

Verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen sind das häufigste Thema in KSt-Klausuren. Sie sollten dieses Thema und insbesondere die praktischen (klausurtypischen) Fälle dieses Lehrbriefs besonders intensiv bearbeiten. In den letzten Jahren waren Gegenstand der Klausur:

- verdeckte Gewinnausschüttungen (2024–2015 durchgehend)
- verdeckte Einlagen (2024, 2022, 2021, 2019, 2018, 2016)

I. VERDECKTE GEWINNAUSSCHÜTTUNGEN

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Verdeckte Gewinnausschüttung – v10733

1. Einleitung

Nach § 8 Abs. 3 Satz 1 KStG dürfen Ausschüttungen das zu versteuernde Einkommen einer Körperschaft nicht mindern. Dazu gehören nach § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG auch die verdeckten Gewinnausschüttungen (vGA). Durch diese Vorschrift wird sichergestellt, dass das verteilte Einkommen einer Körperschaft einmal der Besteuerung unterliegt, auch wenn es nicht offen, sondern verdeckt ausgeschüttet wird.

VGA treten in der Praxis am häufigsten bei Kapitalgesellschaften (KapG) auf. Daher werden hier nur vGA von KapG behandelt. VGA sind aber auch bei anderen Körperschaften i. S. d. § 1 KStG denkbar.

**HINWEIS**

Nach § 1a KStG optierende Gesellschaften werden wie Kapitalgesellschaften behandelt.



2. Begriff der vGA



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Begriff vGA – v10771

Der Begriff der vGA wird in § 8 Abs. 3 KStG nicht gesetzlich definiert. Nach der Rechtsprechung des BFH ist eine vGA (R 8.5 Abs. 1 KStR):

- eine Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung,
- die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist,
- sich auf die Höhe des Unterschiedsbetrags i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG auswirkt und
- nicht auf einem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Gewinnverteilungsbeschluss beruht (keine „offene Ausschüttung“).

2.1 Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung

Eine **Vermögensminderung** liegt vor, wenn die Gesellschaft überhöhte Aufwendungen zugunsten ihres Gesellschafters tätigt (z. B. durch überhöhte Gehalts-, Miet- oder Zinszahlungen an den Gesellschafter).

Eine **verhinderte Vermögensmehrung** liegt vor, wenn die Gesellschaft gegenüber ihrem Gesellschafter auf Erträge verzichtet (z. B. durch zinsverbilligte/zinslose Darlehensgewährung oder verbilligte/unentgeltliche Nutzungsüberlassungen an den Gesellschafter).

Die Vermögensminderung bei der Gesellschaft setzt nicht voraus, dass die Gesellschaft einen Gewinn erzielt hat. Daher ist eine vGA auch in Verlustjahren möglich.

2.2 Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis

Eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis liegt vor, wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer die Vermögensminderung bzw. verhinderte Vermögensmehrung gegenüber einer Person, die nicht Gesellschafter ist, nicht hingenommen hätte (H 8.5 III KStH „Allgemeines“). Es findet also ein sog. „Dritt-/Fremdvergleich“ statt.

2.3 Auswirkung auf den Unterschiedsbetrag i. S. v. § 4 Abs. 1 EStG

Die vGA muss sich auf den Unterschiedsbetrag i. S. d. § 4 Abs. 1 EStG ausgewirkt haben, d. h., die vGA muss erfolgswirksam geworden sein (durch überhöhte Aufwendungen oder fehlende Erträge).

2.4 Kein ordentlicher Gewinnverteilungsbeschluss

Die Zuwendung des Vorteils muss verdeckt erfolgen, d. h., die Zuwendung der KapG an den Gesellschafter darf nicht auf Grund eines ordentlichen Gewinnverteilungsbeschlusses erfolgen.

Nach der Rechtsprechung des BFH ist die Absicht, den Gewinn verdeckt zu verteilen, nicht erforderlich; ein Wissen und Wollen der KapG ist für die Annahme einer vGA keine Voraussetzung.

► Beispiel:

Anton Elf hat der Fa. Sieben GmbH, deren Gesellschafter er ist, mit Vertrag vom 2.1.02 ein Darlehen i. H. v. 100.000 € zur Verfügung gestellt. Als Zinssatz wurden 12 % jährlich vereinbart, obwohl der marktübliche Zinssatz am 2.1.02 lediglich 5 % betragen hat. Die Zinsen hat die GmbH bei der Auszahlung am 30.12.02 in voller Höhe als Betriebsausgaben gebucht.

► **Lösung:**

Die Vereinbarung eines überhöhten Zinssatzes und die damit zusammenhängende Zinszahlung stellt eine Vermögensminderung bei der GmbH dar, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf die Höhe des Einkommens und den Unterschiedsbetrag i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG ausgewirkt hat und nicht auf einem ordentlichen und wirksamen Gewinnverteilungsbeschluss beruht.

Die Vermögensminderung ist durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, da ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter (§ 43 Abs. 1 GmbHG) die Vermögensminderung gegenüber einem Nichtgesellschafter unter sonst gleichen Bedingungen nicht hingenommen hätte (R 8.5 Abs. 1 KStR).

Es liegt daher eine vGA i. H. d. Zinsbetrages vor, der den marktüblichen Zins überschreitet (H 8.5 V KStH „Darlehenszinsen“). In dieser Höhe ist das Einkommen der GmbH zu erhöhen (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG).

3. VGA an nahestehende Personen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

vGA an nahestehende Personen R 8.5 – v10772

Die Zuwendung an einen Gesellschafter kann auch mittelbar erfolgen, indem die Zuwendung nicht direkt an den Gesellschafter, sondern an eine ihm nahestehende Person erfolgt; R 8.5 Abs. 1 Satz 3 KStR. Dabei ist es nicht erforderlich, dass die Zuwendung an die nahestehende Person auch einen Vorteil für den Gesellschafter selbst zur Folge hat.

Steuerlich ist die vGA aber auch in diesen Fällen dem Gesellschafter zuzurechnen (und nicht der nahestehenden Person), denn die Zurechnung von offenen und verdeckten Gewinnausschüttungen setzt grundsätzlich die Anteilsinhaberschaft des Empfängers voraus (H 8.5 III KStH „Nahestehende Personen – Zurechnung der vGA“).

Der Kreis der nahestehenden Personen ist nicht gesetzlich definiert, wird aber in H 8.5 III KStH „Nahestehende Personen“ näher erläutert. „Nahestehende Personen“ können natürliche Personen, aber auch Kapital- oder Personengesellschaften sein. Der Kreis der „nahestehenden Personen“ ist damit insbesondere nicht mit dem Begriff der „Angehörigen“ i. S. d. AO identisch.

► **Beispiel:**

Eine GmbH zahlt der Ehefrau ihres Gesellschafters ein überhöhtes Gehalt.

► **Lösung:**

Hinsichtlich des überhöhten Gehaltsanteils liegt eine vGA vor, die steuerlich dem Gesellschafter zuzurechnen ist.

4. VGA an beherrschende Gesellschafter

Bei einem beherrschenden Gesellschafter ist eine Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis und damit eine vGA bereits dann gegeben, wenn es an einer zivilrechtlich wirksamen, klaren und im Voraus abgeschlossenen Vereinbarung darüber fehlt, ob und in welcher Höhe ein Entgelt für eine Leistung des Gesellschafters zu zahlen ist, oder wenn nicht einer Vereinbarung entsprechend verfahren wird (R 8.5 Abs. 2 KStR). Dies gilt auch für die dem beherrschenden Gesellschafter nahestehenden Personen (H 8.5 III KStH „Beherrschender Gesellschafter – Klare und eindeutige Vereinbarung“).



4.1 Begriff des beherrschenden Gesellschafters



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

vGA beherrschender Gesellschafter – v10773

Ein Gesellschafter beherrscht eine KapG, wenn er den Abschluss des zu beurteilenden Geschäfts erzwingen kann, weil er aufgrund der ihm aus seiner Gesellschafterstellung herrührenden Stimmrechte den entscheidenden Beschluss durchsetzen kann (H 8.5 III KStH „Beherrschender Gesellschafter“). Dabei muss die Beherrschung im Zeitpunkt der Vereinbarung oder des Vollzugs der vGA vorliegen (R 8.5 Abs. 2 Satz 2 KStR).

Eine Beherrschung liegt demnach vor:

- bei einer Stimmrechtsmehrheit von über 50 % (H 8.5 III KStH „Beherrschender Gesellschafter“).
- bei einem Stimmrechtsanteil von 50 % und weniger unter besonderen Umständen.

Solche besonderen Umstände – gleichgerichtete Interessen – sind z. B. gegeben, wenn an der KapG zwei Gesellschafter-Geschäftsführer mit je 50 % beteiligt sind, weil deren Interessen normalerweise in die gleiche Richtung gehen – insbesondere hinsichtlich der Geschäftsführervergütungen (H 8.5 III KStH „Beherrschender Gesellschafter – Gleichgerichtete Interessen“).

► **Beispiel:**

- a) Der Gesellschafter einer GmbH hat 40 % der Kapitalanteile und aufgrund von eigenen Mehrstimmrechten insgesamt 60 % der Stimmrechte. Dieser Gesellschafter gilt als beherrschend.
- b) Der Gesellschafter einer GmbH hat 60 % der Kapitalanteile, die aber z. T. stimmrechtslos sind. Sein Stimmrechtsanteil an der GmbH beträgt lediglich 40 %. Dieser Gesellschafter gilt als nicht beherrschend.
- c) Drei GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer sind mit je $\frac{1}{3}$ Kapital- und Stimmrechten ausgestattet. Sie beschließen Ende Juli 02, sich für das abgelaufene Wj. 01 eine Tantieme nachzuzahlen. Diese Tantiemennachzahlung führt zu einer vGA aufgrund des Nachzahlungsverbot für alle drei Gesellschafter, da diesen eine beherrschende Stellung aufgrund gleichgerichteter Interessen zukommt.



HINWEIS

Sind die Gesellschafter einer KapG nahe Angehörige, so sind für die Frage der Beherrschung die Anteile grundsätzlich nicht zusammenzurechnen.

4.2 Zivilrechtliche Wirksamkeit der Vereinbarungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

vGA zivilrechtliche Wirksamkeit – v10774

Nach H 8.5 I KStH „Zivilrechtliche Wirksamkeit“ müssen Verträge mit beherrschenden Gesellschaftern zivilrechtlich wirksam sein, um steuerlich anerkannt zu werden. Dabei kann die Schriftform Voraussetzung für die Wirksamkeit sein.

Vereinbarungen zwischen dem Gesellschafter-Geschäftsführer und der von ihm vertretenen GmbH sind steuerlich unbeachtlich, wenn sie gegen das **Selbstkontrahierungsverbot** verstoßen.

Die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ist nur wirksam, wenn sie in der Satzung geregelt und in das Handelsregister eingetragen worden ist (H 8.5 I KStH „Zivilrechtliche Wirksamkeit“).

4.3 Rückwirkungsverbot

Da der beherrschende Gesellschafter in der Lage ist, auf Beschlüsse der Gesellschaft einen maßgeblichen Einfluss auszuüben, soll durch das Rückwirkungsverbot eine nachträgliche Veränderung oder eine Manipulation steuerlich relevanter Sachverhalte verhindert werden. Vereinbarungen zwischen dem beherrschenden Gesellschafter und der KapG werden steuerlich daher nur anerkannt, soweit **klare und im Voraus abgeschlossene Vereinbarungen** vorliegen (R 8.5 Abs. 2 Satz 1 KStR).

Nach ständiger BFH-Rechtsprechung ist eine Vereinbarung dann klar und von vornherein vereinbart, wenn ein außenstehender Dritter zweifelsfrei erkennen kann, dass die Leistung der Gesellschaft auf einer mit dem Gesellschafter getroffenen Vereinbarung beruht.

Dabei ist der Abschluss eines schriftlichen Vertrages nicht unbedingt Voraussetzung (H 8.5 III KStH „Beherrschender Gesellschafter – Klare und eindeutige Vereinbarung“), auch wenn im Fall einer nur mündlich getroffenen Vereinbarung der Nachteil des fehlenden Nachweises zu Lasten desjenigen geht, der sich auf die mündliche Vereinbarung beruft (H 8.5 I KStH „Mündliche Vereinbarung“).

Etwas anderes gilt, wenn eine Vereinbarung schriftlich getroffen wurde und Vertragsänderungen sowie die Aufhebung des Schriftformzwanges der Schriftform bedürfen. Hier sind mündlich getroffene Vereinbarungen zivilrechtlich unwirksam, steuerrechtlich ergeben sich daraus vGA.

Die steuerrechtliche Anerkennung dieser im Voraus getroffenen Vereinbarungen setzt weiterhin voraus, dass auch entsprechend diesen Vereinbarungen verfahren wurde (H 8.5 I KStH „Tatsächliche Durchführung ...“), da erst die **tatsächliche Durchführung** deutlich macht, dass ernst gemeinte Verträge abgeschlossen wurden.

Aufgrund des Rückwirkungsverbots stellen alle Leistungen (Nachzahlungen), die nicht im Voraus vereinbart werden, in voller Höhe (also auch i. H. d. angemessenen Teiles) vGA dar. Dies gilt auch dann, wenn es sich um Nachzahlungen für das laufende Wirtschaftsjahr handelt.

Das Rückwirkungsverbot hat damit Vorrang vor der Prüfung der Angemessenheit. Die Anwendung des Rückwirkungsverbotes ist unabhängig davon, ob die Gesamtzahlung auch unter Berücksichtigung der Nachzahlung noch im Rahmen der Angemessenheit liegt.

► **Beispiel:**

Ein beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer trifft am 30.11.02 mit seiner GmbH eine Vereinbarung, nach der er rückwirkend ab 1.7.02 sein bisheriges Gehalt von 8.000 € monatlich um 3.000 € erhöht. Diese Erhöhung liegt noch im Rahmen der Angemessenheit. Die Auszahlung erfolgt zusammen mit dem (bereits erhöhten) Dezembergehalt noch in 02.

► **Lösung:**

Hier liegt eine vGA i. H. v. monatlich 3.000 € für die Monate Juli bis November 02 aufgrund des Rückwirkungsverbotes vor. Die Gehaltserhöhung für Dezember führt nicht zu einer vGA, da die Gehaltserhöhung im Voraus vereinbart wurde und noch als angemessen gilt.

► **Beispiel:**

Zwischen der Gesellschaft und dem beherrschenden Gesellschafter wird am 30.6.02 schriftlich vereinbart, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer wegen der zu erwartenden erheblichen Geschäftsausweitung für das Jahr 02 eine einmalige Sonderzahlung von 20.000 € erhalten soll. Dieser Betrag wurde am 31.12.02 ausbezahlt.



► **Lösung:**

Die für den abgelaufenen Teil des Jahres 02 gewährte Sondervergütung führt zu einer vGA (½), der Rest (für die Zeit ab 1.7.) stellt eine abzugsfähige Betriebsausgabe dar.

► **Beispiel:**

Fritz Zwanzig ist Alleingesellschafter der Fa. Zehn GmbH und hat mit der GmbH am 2.1.02 einen Vertrag über die Vermietung von Lagerräumen geschlossen.

Die monatliche Miete wurde in ortsüblicher Höhe von 2.000 € festgelegt und bis 30.6.02 jeweils entsprechend dem Mietvertrag tatsächlich bezahlt.

Mit Änderungsvereinbarung vom 1.7.02 wurde die Miete rückwirkend ab 1.4.02 auf 2.500 € erhöht. Der Nachzahlungsbetrag von 1.500 € wurde am 2.7.02 an Zwanzig ausbezahlt.

► **Lösung:**

Der Mietvertrag ist grundsätzlich steuerlich anzuerkennen, wenn er den formalen Erfordernissen, insbesondere denen des BGB, entspricht. Da die mit Vertrag vom 2.1.02 vereinbarte Miete marktüblich ist, liegt, zumindest bis 30.6.02, keine vGA vor. Sofern die ortsübliche Miete ab 1.7.02 nicht entsprechend gestiegen ist, liegt i. H. v. monatlich 500 € eine vGA vor, da es sich um eine Vermögensminderung auf gesellschaftlicher Grundlage handelt.

Der Nachzahlungsbetrag von 1.500 € für den Zeitraum 1.4.–30.6.02 fällt unter das Rückwirkungsverbot von Verträgen zwischen dem beherrschenden Gesellschafter und der KapG (H 8.5 III KStH „Beherrschender Gesellschafter – Rückwirkende Vereinbarung“).

In dieser Höhe liegt somit eine vGA auch dann vor, wenn die Marktmiete bereits ab 1.4.02 2.500 € betragen hätte.



HINWEIS

Allgemeines zur vGA siehe auch BMF vom 28.5.2002, BStBl 2002 I, S. 603, in Beck'sche Steuererlasse 100 § 8/13 (kurz: BMF 100 § 8/13).

5. Rechtsfolgen der vGA



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

vGA Rechtsfolgen – v10775

5.1 Rechtsfolgen bei der Gesellschaft

Da der Gewinn der Gesellschaft durch die vGA gemindert wird, ist die vGA bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens wieder hinzuzurechnen (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG). Die Hinzurechnung erfolgt grundsätzlich außerhalb der Bilanz (BMF 100 § 8/13, Rz. 3).

Führen unangemessen hohe Zahlungen an den Gesellschafter zu einer vGA, so ist nur der unangemessene Teil der Zahlung als vGA zu behandeln, der angemessene Teil der Zahlung bleibt als Betriebsausgabe abzugsfähig.

5.2 Rechtsfolgen beim Gesellschafter

5.2.1 Beteiligung im Privatvermögen

Wenn die Beteiligung im Privatvermögen gehalten wird, so führt die vGA zu Einnahmen aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG i. V. m. § 32d EStG. Die Besteuerung der vGA erfolgt bei Zufluss (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG i. V. m. § 11 Abs. 1 EStG), d. h. bei Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht (H 20.2 EStH „Zuflusszeitpunkt bei Gewinnausschüttungen“).

5.2.2 Beteiligung im Betriebsvermögen einer natürlichen Person

Beindet sich die Beteiligung im Betriebsvermögen eines bilanzierenden Gesellschafters, bestimmt sich die Erfassung der vGA nach den allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen.

Die vGA stellt beim Gewerbebetrieb des Gesellschafters in voller Höhe Beteiligungserträge dar (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 i. V. m. Abs. 8 EStG). Außerhalb der Bilanz sind diese Erträge nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. d und Satz 2 EStG zu kürzen (Teileinkünfteverfahren).

Gehört die Beteiligung zum Betriebsvermögen eines Gesellschafters, der seinen Gewinn gem. § 4 Abs. 3 EStG ermittelt, ist das Zuflussprinzip des § 11 EStG zu beachten.

5.2.3 Beteiligung im Betriebsvermögen einer KapG

Beindet sich die Beteiligung im Betriebsvermögen einer KapG, sind die Vorschriften des § 8b KStG anzuwenden. Diese Vorschriften werden im Lehrbrief KSt 03 näher erläutert.

6. Bewertung einer vGA



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

vGA Bewertung – v10776

Das KStG enthält keine ausdrückliche Bewertungsvorschrift für die vGA. Bei einer vGA kann es sich um Geld oder Güter in Geldeswert, um materielle oder immaterielle Werte handeln.

Besteht die vGA nicht in einer Geldzuwendung, so ist sie für die KapG und den Gesellschafter wie folgt zu bewerten:

- Bei der Hingabe von Wirtschaftsgütern: mit dem **gemeinen Wert** (H 8.6 KStH „Hingabe von Wirtschaftsgütern“). Der gemeine Wert (§ 9 Abs. 2 BewG) ist der Wert, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu erzielen gewesen wäre. Er wird durch Fremdvergleich ermittelt und stellt den Betrag dar, den ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer von einem Nichtgesellschafter verlangt hätte.
- Bei Nutzungsüberlassungen: mit der **erzielbaren Vergütung** (H 8.6 KStH „Nutzungsüberlassung“).

7. VGA und Umsatzsteuer



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

vGA und Umsatzsteuer – v10777

Die vGA umfasst durch die Bewertung mit dem gemeinen Wert (H 8.6 KStH „Hingabe von Wirtschaftsgütern“) auch die zu entrichtende Umsatzsteuer (USt). Die USt ist aber bei der Einkommensermittlung nicht zusätzlich nach § 10 Nr. 2 KStG hinzuzurechnen (R 8.6 KStR).



7.1 Unentgeltliche Lieferungen und sonstige Leistungen

Unentgeltliche Lieferungen und sonstigen Leistungen einer KapG an ihre Gesellschafter unterliegen nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG oder § 3 Abs. 9a UStG der USt.

Umsatzsteuerlich wird eine steuerbare Entnahme oder Verwendung nur dann angenommen, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des entnommenen oder verwendeten Gegenstands mit USt belastet waren und der Unternehmer hinsichtlich dieser Steuer zum vollen oder anteiligen Vorsteuerabzug berechtigt war.

Bemessungsgrundlage	
Bei unentgeltlicher Überlassung von Gegenständen	Bei unentgeltlichen sonstigen Leistungen
§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG: Der Einkaufspreis zuzüglich der Nebenkosten für den Gegenstand oder für einen gleichartigen Gegenstand oder mangels Einkaufspreises der Betrag der Selbstkosten jeweils zum Zeitpunkt des Umsatzes.	§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG: Die bei der Ausführung der Leistung entstandenen Ausgaben, die zum Vorsteuerabzug berechtigt haben. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 UStG: Die bei der Ausführung der Leistung entstandenen Ausgaben.

► Beispiel:

Die Eins GmbH hat ihrem Gesellschafter Ulf Sieben einen PKW unentgeltlich zur Nutzung überlassen. Die auf diese Nutzung entfallenden und mit Vorsteuer belasteten Kosten (einschl. AfA) betragen 3.500 €.

Bei einer entsprechenden Vermietung des KFZ hätte die GmbH im Wj. 02 insgesamt 4.000 € brutto Erlösen können. Es kommt der Regelumsatzsteuersatz von 19 % zur Anwendung.

► Lösung:

Die Privatnutzung des PKW durch den Gesellschafter ist eine vGA i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG, da es sich um eine durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensminderung (bzw. verhinderte Vermögensmehrung) handelt (R 8.5 Abs. 1 KStR).

Umsatzsteuerlich ist die Nutzung des PKW für private Zwecke gem. § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG einer sonstigen Leistung gegen Entgelt gleichgestellt.

Die USt auf diese fiktive sonstige Leistung beträgt 19 % von 3.500 € = 665 € (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG) und ist innerhalb der Bilanz gewinnmindernd zu passivieren (§ 246 Abs. 1, § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB und § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG).

Die vGA ist gem. H 8.6 KStH „Nutzungsüberlassungen“ mit der erzielbaren Vergütung anzusetzen und erhöht das Einkommen der GmbH somit um 4.000 €. Die sog. 1 %-Regelung (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG) ist auf vGA (grundsätzlich) nicht anwendbar (BMF vom 3.4.2012, BStBl 2012 I, S. 478, in Beck'sche Steuererlasse 100 § 8/14).

Die USt auf die fiktive sonstige Leistung ist Teil der vGA und bei der Einkommensermittlung daher nicht nochmals gem. § 10 Nr. 2 KStG hinzuzurechnen (R 8.6 KStR).

Zusammenstellung der Auswirkungen aus diesem Sachverhalt:

Gewinnauswirkung innerhalb der Bilanz durch Ansatz eines Passivpostens

<i>i. H. d. USt</i>	<i>./. 665 €</i>
<i>Erhöhung des Einkommens (= außerbilanziell) wegen der vGA</i>	<i>+ 4.000 €</i>

► **Beispiel:**

Die Toy-GmbH liefert ihrem Gesellschafter im Jahr 02 unentgeltlich Spielzeug, das sie für 1.000 € zuzüglich 19 % korrekt ausgewiesener USt erworben hat. Der Verkaufspreis an einen fremden Dritten (Ladenverkaufspreis) würde 2.380 € (einschl. 19 % korrekt ausgewiesener USt) betragen.

► **Lösung:**

Es liegt eine vGA i. H. d. gemeinen Werts (= möglicher Verkaufspreis) von 2.380 € vor. Das Einkommen der GmbH ist außerhalb der Bilanz um 2.380 € zu erhöhen (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG). Dieser Betrag beinhaltet bereits die für die vGA zu entrichtende USt. Die Buchung der Einkaufsrechnung bleibt unverändert.

Die aufgrund dieser Lieferung zu zahlende USt von 190 € (§ 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1, § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG) mindert den Bilanzgewinn der GmbH (Buchung als Verbindlichkeit) und stellt eine Betriebsausgabe dar. Eine nochmalige Hinzurechnung der USt gem. § 10 Nr. 2 KStG ist nicht vorzunehmen, da die USt bereits im hinzugerechneten Wert der vGA enthalten ist (R 8.6 KStR).

Zusammenfassung:

Gewinnminderung innerhalb der Steuerbilanz (USt)	- 190 €
Außerbilanzielle Zurechnung der vGA mit dem gemeinen Wert	2.380 €

7.2 Verbilligte Lieferungen und sonstige Leistungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

vGA verbilligte Lieferungen und Leistungen – v10778

Bei verbilligten Lieferungen und sonstigen Leistungen einer KapG an den Gesellschafter handelt es sich um Lieferungen und sonstige Leistungen i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, bei denen sich die USt grundsätzlich nach dem Entgelt richtet. Bei diesen (verbilligten) Leistungen wird aber nicht das tatsächliche Entgelt der USt unterworfen. Die USt bemisst sich in diesen Fällen gem. § 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UStG i. V. m. Abs. 4 UStG nach der Mindestbemessungsgrundlage, wenn das tatsächliche Entgelt darunter liegt.

Der Ansatz der Mindestbemessungsgrundlage stellt sicher, dass diese verbilligten Leistungen mindestens mit dem nach § 10 Abs. 4 UStG für unentgeltliche Leistungen geltenden Wert angesetzt werden.

► **Beispiel:**

Die Toy-GmbH liefert ihrem Gesellschafter im Jahr 02 Spielzeug für 595 € (inkl. 19 % USt), das sie für 1.000 € zuzüglich 19 % korrekt ausgewiesener USt erworben hat. Der Verkaufspreis an einen fremden Dritten (Ladenverkaufspreis) würde 2.380 € (einschl. 19 % USt) betragen.

► **Lösung:**

Die vGA beträgt (gemeiner Wert von 2.380 € abzüglich der geleisteten Zahlung von 595 € =) 1.785 €. In dieser Höhe ist das Einkommen außerbilanziell zu erhöhen.

Die USt auf diese Lieferung berechnet sich aus der Mindestbemessungsgrundlage gem. § 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG mit 19 % des Einkaufspreises von 1.000 € = 190 €.



Der Unterschied zwischen der USt auf die Lieferung (190 €) und der bereits bezahlten USt (95 €) führt zu einer Gewinnminderung innerhalb der Bilanz.

Zusammenfassung:

Gewinnminderung innerhalb der Steuerbilanz (USt)	- 95 €
Außerbilanzielle Zurechnung der vGA mit dem gemeinen Wert	1.785 €

► **Beispiel:**

Der Steuerberater der GmbH stellt 02 eine Gesamtrechnung für Steuerberatung i. H. v. 12.000 € + 19 % korrekt ausgewiesener USt. Das Beratungshonorar umfasst auch 2.000 € (netto) für die Erstellung der privaten Steuererklärung des Gesellschafters.

► **Lösung:**

Hinsichtlich der Übernahme der privaten Steuerberatungskosten des Gesellschafters durch die GmbH handelt es sich um eine vGA.

Der Vorsteuerabzug aus der Rechnung ist insoweit nicht zulässig, als er auf die Steuerberatungskosten des Gesellschafters entfällt. Der Vorsteueranspruch ist somit um 380 € zu mindern ($2.000 € \times 19 \%$). Die vGA ist mit der erzielbaren Bruttovergütung ($2.000 € + 380 € = 2.380 €$) zu bewerten.

Es ergeben sich folgende Auswirkungen:

Innerhalb der Bilanz:

Erhöhung des Aufwands wg. Passivierung der Minderung der VorSt	- 380 €
--	---------

Außerhalb der Bilanz: Hinzurechnung der vGA	+ 2.380 €
---	-----------

8. Vorteilsausgleich



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

vGA Vorteilsausgleich – v10779

Vorteile, die eine KapG ihrem Gesellschafter gewährt, können unter bestimmten Voraussetzungen mit Gegenvorteilen des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft ausgeglichen werden. Voraussetzung dafür ist, dass die von der KapG gewährten Vorteile und die Gegenvorteile rechtlich miteinander verknüpft sind, wobei der Wert einer verdeckten Einlage nicht die Höhe einer vGA mindert (H 8.5 II KStH „Vorteilsausgleich“).

Weitere Voraussetzung ist, dass die vom Gesellschafter (insbesondere die vom beherrschenden Gesellschafter) gewährten Gegenvorteile dem Grunde und der Höhe nach aufgrund von im Voraus getroffenen klaren und eindeutigen Vereinbarungen erbracht wurden. In dieser Vereinbarung muss enthalten sein, dass ein Vorteilsausgleich erfolgen soll und auf welcher wertmäßigen Grundlage er erfolgt.

► **Beispiel:**

Eine GmbH vermietet dem beherrschenden Gesellschafter ein Wohngebäude für jährlich 15.000 € zur privaten Nutzung. Die normalerweise erzielbare Miete beträgt 25.000 € jährlich.

Zum gleichen Zeitpunkt überlässt dieser Gesellschafter der GmbH unentgeltlich eine ihm privat gehörende Fertigungsmaschine. Die angemessene Miete beträgt unbestritten 10.000 € jährlich.

► **Lösung:**

Hier liegt dem Grunde nach ein echter Vorteilsausgleich vor, der nicht zu einer vGA führt, da die Höhe des Mietverzichts der GmbH der Höhe des Mietverzichts des Gesellschafters entspricht. Zu beachten ist hier, dass die steuerrechtliche Berücksichtigung eine im Voraus getroffene Vereinbarung über diesen Vorteilsausgleich voraussetzt.

Sind die Voraussetzungen des Vorteilsausgleichs nicht erfüllt, so liegt mit der Leistung der Gesellschaft an den Gesellschafter eine vGA und mit der Leistung des Gesellschafters an die Gesellschaft eine verdeckte Einlage vor (soweit kein Nutzungsvorteil i. S. d. H 8.9 KStH „Nutzungsvorteile“ gegeben ist).

9. Rückgängigmachung einer vGA



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

vGA Rückgängigmachung – v10780

9.1 Allgemeines

Eine vGA einer KapG an ihre Gesellschafter kann grundsätzlich nicht mit steuerlicher Wirkung rückgängig gemacht werden (H 8.6 KStH „Rückgängigmachung“).

Bei der Rückzahlung einer vGA liegt eine Einlage des Gesellschafters in die KapG vor. Beim Gesellschafter führt diese Einlage zu nachträglichen Anschaffungskosten seiner Anteile (nicht zu abzugsfähigen Betriebsausgaben oder Werbungskosten). Bei der KapG ist diese Einlage einkommensneutral. Eine Minderung des Einkommens der KapG ergibt sich durch die Rückzahlung (= Einlage) nicht, auch nicht in der Höhe, in der das Einkommen bisher durch die vGA erhöht worden war.

9.2 Steuer- und Satzungsklauseln

Auch Steuer- und Satzungsklauseln, nach denen ein Gesellschafter verpflichtet ist, eine vGA an die Gesellschaft zurückzugewähren, bewirken steuerlich keine Rückgängigmachung einer vGA.

Der Rückforderungsanspruch der KapG gegenüber ihrem Gesellschafter hat seine Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis und ist steuerrechtlich wie eine Einlageforderung zu behandeln. Dies gilt auch dann, wenn der Rückforderungsanspruch auf einer gesetzlichen Bestimmung beruht.

Verzichtet die Gesellschaft auf diesen Rückgewähranspruch, liegt keine weitere vGA vor, sondern es handelt sich hierbei um den Verzicht auf eine Einlageforderung. Dieser wirkt sich nicht auf das Einkommen aus.

► **Beispiel:**

Der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer der PC-GmbH hat von der GmbH in 02 eine vGA aufgrund seines unangemessenen Gehaltes i. H. v. 50.000 € erhalten, die bisher bei den Einkünften gem. § 19 EStG erfasst war.

In 03 fordert und erhält die GmbH diesen Vorteil aufgrund einer Satzungsklausel zurück.

► **Lösung:**

Auswirkung bei der GmbH:

Die vGA i. H. v. 50.000 € ist im Jahr 02 außerhalb der Bilanz dem Einkommen hinzurechnen. Die Rückzahlung dieser 50.000 € in 03 führt zu einer Einlage und gleichzeitig zu einer steuerfreien Vermögensmehrung.



Auswirkung beim Gesellschafter:

Der Gesellschafter hat in 02 Kapitalerträge i. H. d. vGA, gleichzeitig vermindern sich seine Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (§ 19 EStG) um diese 50.000 €.

Die Rückzahlung der vGA in 03 stellt keine negative Einnahme dar, sondern ist als Einlage zu behandeln; hierdurch erhöhen sich die Anschaffungskosten der Beteiligung nachträglich um 50.000 €.

10. Beweislast bei einer vGA

Die Beweislast für das Vorliegen einer vGA liegt bei der Finanzverwaltung. Die Beweislast für die betriebliche Veranlassung der als Aufwand gebuchten Beträge liegt bei der KapG. Dabei geht eine verbleibende Ungewissheit zu Lasten der KapG (H 8.6 KStH „Beweislast“).



PRÜFUNGSTIPP

Verschaffen Sie sich mit R 8.5 bis R 8.7 KStR und den BMF-Schreiben in den Beck'schen Steuererlassen einen Überblick über die Rechtsprechung und die Verwaltungsanweisungen zur vGA. Diese Hilfsmittel stehen Ihnen auch in der Klausur zur Verfügung. Sie sollten daher wissen, wo Sie in Zweifelsfällen nachschlagen können.

11. Einzelfälle

11.1 Übersicht

Die verdeckten Gewinnausschüttungen lassen sich in folgende Fallgruppen einteilen:

- KapG erwirbt von ihrem Gesellschafter Wirtschaftsgüter gegen unangemessen hohes Entgelt.
- KapG nutzt Wirtschaftsgüter, Kapital oder Leistungen des Gesellschafters gegen unangemessen hohes Entgelt.
- KapG überträgt oder veräußert Wirtschaftsgüter unentgeltlich oder gegen unangemessen niedriges Entgelt an den Gesellschafter.
- KapG überlässt Wirtschaftsgüter, Kapital oder Leistungen gegen unangemessen niedriges Entgelt zur Nutzung an den Gesellschafter.

11.2 KapG erwirbt Wirtschaftsgüter vom Gesellschafter

► Beispiel:

Die A-GmbH erwirbt von ihrem Gesellschafter ein Grundstück zum Preis von 120.000 €. Der an einen fremden Dritten zu bezahlende Preis hätte nur 100.000 € betragen.

► Lösung:

Die GmbH darf das Grundstück nur mit den steuerlich angemessenen Anschaffungskosten von 100.000 € aktivieren. I. H. v. 20.000 € kommt es zu einem durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten Aufwand, der eine vGA darstellt. Dieser Betrag ist bei der Einkommensentwicklung gem. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG wieder hinzuzurechnen (BMF 100 § 8/13, Rz. 42).

► Beispiel:

Die B-GmbH erwirbt am Jahresbeginn von ihrem Gesellschafter einen PKW (Nutzungsdauer: 3 Jahre) zum Preis von 30.000 € (netto), während am freien Markt für einen PKW dieser Art nur 21.000 € bezahlt werden.

Die GmbH aktivierte bei Erwerb den PKW mit 30.000 € und nahm zum Ende des Wirtschaftsjahres eine AfA von 10.000 € vor (Ansatz in der Schlussbilanz: 20.000 €).

► **Lösung:**

Das Fahrzeug ist nur mit den unter Fremden üblichen Anschaffungskosten von 21.000 € zu aktivieren (BMF 100 § 8/13, Rz. 42).

Die AfA ist mit $\frac{1}{3} = 7.000 \text{ €}$ vorzunehmen, so dass sich zum Ende des Wj. ein Bilanzansatz von 14.000 € ergibt.

Der überhöhte Teil des Kaufpreises von 9.000 € stellt Aufwand dar, der als vGA bei der Einkommensermittlung nach § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG wieder hinzuzurechnen ist. I. H. d. Minderung der AfA von bisher 10.000 € auf nunmehr 7.000 € (= 3.000 €) liegt eine innerhalb der Bilanz vorzunehmende Gewinnerhöhung vor.

11.3 KapG nutzt Wirtschaftsgüter, Kapital oder Leistungen des Gesellschafters

► **Beispiel:**

Der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer der C-GmbH ist zugleich freiberuflicher Architekt. Er erhält für die Erstellung eines Bauplanes für ein von der GmbH zu errichtendes Geschäftsgebäude, das in voller Höhe zu umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen verwendet werden soll, ein im Voraus vereinbartes Honorar von netto 25.000 €. Angemessen wäre nur ein Honorar von netto 20.000 €. Das Honorar von netto 25.000 € wurde als Herstellungskosten gebucht.

► **Lösung:**

I. H. d. Differenz von 5.000 € liegt eine vGA vor. Die GmbH hat die Herstellungskosten um 5.000 € zu vermindern. Dies führt zu einer Gewinnminderung, die außerhalb der Bilanz bei der Ermittlung des Einkommens als vGA wieder hinzuzurechnen ist.

Die vom Gesellschafter in seiner Eigenschaft als Architekt in Rechnung gestellte Umsatzsteuer ist hier nicht Bestandteil der vGA, da sie als Vorsteuer geltend gemacht werden kann und zu keiner Gewinnminderung führt (A 10.1 Abs. 2 Satz 3 UStAE entsprechend).

Sollte im Beispielfall das Honorar nicht im Voraus vereinbart gewesen sein, so führt es wegen Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot in voller Höhe zu einer vGA.

► **Beispiel:**

Der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer der D-GmbH erhält für eine im Voraus vereinbarte Beratungsleistung ein um 10.000 € überhöhtes Honorar ausbezahlt.

► **Lösung:**

Die durch die überhöhte Honorarzahlung verursachte Gewinnminderung stellt eine außerhalb der Bilanz bei der Einkommensermittlung zuzurechnende vGA dar.

► **Beispiel:**

Der Gesellschafter-Geschäftsführer erhält ein Gehalt von 200.000 €, angemessen sind nur 150.000 €. Der übersteigende Betrag von 50.000 € stellt eine vGA dar. Bisher versteuerte der Gesellschafter-Geschäftsführer die 200.000 € als Einnahmen aus nichtselbständiger Tätigkeit i. S. d. § 19 EStG.

► **Lösung:**

Durch das Vorliegen der vGA von 50.000 € hat er Einnahmen aus nichtselbständiger Tätigkeit (§ 19 EStG) nur i. H. v. 150.000 €, da die vGA i. H. v. 50.000 € eine Einnahme aus Kapitalvermögen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG (i. V. m. § 32d EStG) darstellt. Würde er weiterhin 200.000 € bei den Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit versteuern, würde i. H. v. 50.000 € eine Doppelversteuerung vorliegen.



PRÜFUNGSTIPP

Die Vereinbarung überhöhter Entgelte für Leistung sind ein beliebtes Prüfungsthema. Gegenstand der Steuerberaterklausur 2020 war eine überhöhte Mietzahlung der Kapitalgesellschaft an den beherrschenden Gesellschafter.

11.4 KapG veräußert Wirtschaftsgüter an Gesellschafter

▶ Beispiel:

Die F-GmbH veräußert an ihren Gesellschafter ein Grundstück zum Preis von 200.000 €, obwohl sie am freien Markt einen Preis von 250.000 € erzielt hätte.

▶ Lösung:

Hier verzichtet die GmbH zugunsten des Gesellschafters auf eine Vermögensmehrung. Der Gewinn der GmbH ist um 50.000 € zu niedrig. Dieser Betrag ist als vGA bei der Einkommensermittlung wieder hinzuzurechnen.

▶ Beispiel:

Im Frühjahr 02 veräußerte die Fünzig GmbH ein nicht mehr benötigtes Firmenfahrzeug für insgesamt 2.380 € an Horst Elf, den Neffen des Mehrheitsgesellschafters Siebzig.

Der Buchwert des PKW betrug im Zeitpunkt der Veräußerung 1.400 € und hatte noch einen gemeinen Wert von 5.950 € (Einkaufspreis netto zu diesem Zeitpunkt: 5.000 €).

In der G+V der GmbH ist aus diesem Sachverhalt eine Gewinnauswirkung von 600 € (2.000 € ./. Buchwert 1.400 €) ausgewiesen. Es ist von einem Regelumsatzsteuersatz von 19 % auszugehen.

▶ Lösung:

Der dem Neffen des Mehrheitsgesellschafters beim Kauf des PKW eingeräumte Preisvorteil stellt eine vGA der GmbH an Siebzig dar, weil es sich um eine durch das Gesellschaftsverhältnis begründete verhinderte Vermögensmehrung handelt, die nicht eingetreten wäre, wenn die GmbH gegenüber einem fremden Dritten aufgetreten wäre (R 8.5 Abs. 1 KStR).

Der verbilligte Verkauf des PKW führt wegen der Anwendung der Mindestbemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UStG) zu einer zusätzlichen Umsatzsteuer, die sich wie folgt ermittelt:

Steuer gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG, BMG:

§ 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UStG: $5.000 \text{ €} \times 19 \% =$ 950 €

bisher berechnete Steuer aus BMG

§ 10 Abs. 1 UStG: $2.000 \text{ €} \times 19 \% =$ 380 €

Die USt-Verbindlichkeit der GmbH erhöht sich damit zum 31.12.02 um 570 €

Dadurch ergibt sich eine Minderung des Jahresüberschusses um diesen Betrag.

In Höhe des Differenzbetrages zwischen dem gemeinen Wert des PKW im Zeitpunkt der Lieferung an H. Elf von 5.950 € und dem tatsächlich bezahlten Preis (2.380 €) = 3.570 € liegt eine vGA vor (H 8.6 KStH „Hingabe von WG“), die das Einkommen der GmbH entsprechend erhöht (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG).

Es ergibt sich damit insgesamt eine Erhöhung des Einkommens von 3.000 € (= Änderung innerhalb der Bilanz - 570 €; Korrektur außerhalb der Bilanz + 3.570 €).

11.5 KapG überlässt Wirtschaftsgüter, Kapital oder Leistungen an Gesellschafter

▶ **Beispiel:**

Die G-GmbH überlässt der Ehefrau ihres Alleingeschafters eine Wohnung für monatlich 1.500 €, obwohl ein fremder Dritter für eine gleichartige Wohnung 3.500 € zahlen würde.

▶ **Lösung:**

In Höhe des Einnahmeverzichts von monatlich 2.000 € liegt eine vGA an eine dem Gesellschafter nahestehende Person vor, da bei der GmbH eine Vermögensmehrung (angemessene Mieteinnahme) verhindert worden ist.

▶ **Beispiel:**

Die H-GmbH gewährt ihrem Gesellschafter ein Darlehen von 200.000 € zu einem Zinssatz von 3 %, obwohl die GmbH bei Anlage dieser 200.000 € als Festgeld eine marktübliche Verzinsung von 5 % erhalten hätte.

▶ **Lösung:**

Durch den Einnahmeverzicht i. H. d. Zinsvorteils von $(5 \% - 3 \% =) 2 \%$ von 200.000 € wird eine Vermögensmehrung aus gesellschaftlicher Veranlassung verhindert. Der bisher zu niedrig ermittelte Gewinn ist außerhalb der Bilanz um die vGA zu erhöhen.

▶ **Beispiel:**

Der beherrschende Gesellschafter der Y-GmbH erhält von seiner GmbH ein Darlehen i. H. v. 200.000 € zu einem Zinssatz von 2 %, obwohl die GmbH am freien Markt für dieses Darlehen Zinsen i. H. v. 5 % erhalten hätte. Das Darlehen verwendet der Gesellschafter zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses, mit dem er Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt. Die vereinbarten Zinsen werden ordnungsgemäß bezahlt und bei der GmbH als Ertrag gebucht.

▶ **Lösung:**

I. H. d. Differenz zwischen den vereinbarten und den marktüblichen Zinsen liegt eine vGA mit $(3 \% \text{ von } 200.000 \text{ €} =) 6.000 \text{ €}$ vor. Die vGA ist bei der Einkommensermittlung der GmbH gem. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG hinzuzurechnen und beim Gesellschafter als Einnahme aus Kapitalvermögen i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG zu erfassen. Die Zinsen sind mit dem Zahlbetrag von 4.000 € $(200.000 \text{ €} \times 2 \%)$ als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abzugsfähig.

Durch die Versteuerung als vGA mit 6.000 € gilt diese auch wieder für die Finanzierung des Mietobjekts als verwendet und ein weiterer WK-Abzug i. H. d. vGA mit 6.000 € ist möglich (sog. „Fiktionstheorie“).



HINWEIS

Fiktionstheorie bedeutet, dass bei einer vGA die Besteuerung sowohl auf Seiten der KapG als auch ihrer Gesellschafter grundsätzlich so durchzuführen ist, als ob ein Leistungsaustausch zu angemessenen Preisen und gleichzeitig eine entsprechende offene Gewinnausschüttung stattgefunden hätte. Dies gebieten die körperschaft- und einkommensteuerrechtlichen Vorschriften über die vGAs, die die – durch den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung bestimmte – Zielsetzung tragen, wirtschaftlich gleichartige Sachverhalte, d. h. offene und verdeckte Gewinnausschüttungen, weitgehend gleich zu behandeln.



12. Korrespondierende Besteuerung von vGAs

Nach § 32a Abs. 1 KStG kann ein Steuer- oder Feststellungsbescheid gegenüber dem Gesellschafter geändert werden, soweit der Steuerbescheid gegenüber der KapG wegen der Berücksichtigung einer vGA (an den Gesellschafter oder eine nahestehende Person) erlassen, aufgehoben oder geändert worden ist.

Auf diese Weise wird eine korrespondierende Besteuerung der vGA bei der KapG und beim Gesellschafter erreicht.

Dabei ist zu beachten, dass die Festsetzungsfrist beim Gesellschafter insoweit nicht vor Ablauf eines Jahres nach der Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids der Körperschaft endet (§ 32a Abs. 1 Satz 2 KStG).

► ÜBERSICHT:

KapG	Anteilseigner
Bei der KapG wird die Veranlagung aufgrund der Zurechnung einer vGA nach § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG geändert.	Nach § 32a Abs. 1 KStG kann die Veranlagung des Anteilseigners zur korrespondierenden Erfassung der vGA geändert werden.
Bei der KapG hat die vGA den Gewinn vermindert. Die Veranlagung kann aber nicht mehr geändert werden.	Hier besteht beim Anteilseigner keine Änderungsmöglichkeit nach § 32a Abs. 1 KStG.

► Beispiel:

Der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer M erhielt im Jahr 02 ein um 60.000 € überhöhtes Gehalt. Diese 60.000 € wurden bei der Einkommensteuerveranlagung des M als Einnahmen nach § 19 EStG erfasst.

Die Finanzverwaltung stellte im Jahr 04 fest, dass der überhöhte Teil des Gehalts zu einer vGA führt, und erhöhte das Einkommen der KapG außerhalb der Bilanz um 60.000 € (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG). Der geänderte Körperschaftsteuerbescheid für 02 wurde am 10.7.04 bestandskräftig. Das Finanzamt möchte im Jahr 04 auch den Einkommensteuerbescheid des M für 02 entsprechend ändern. Der Bescheid kann allerdings nach den Vorschriften der AO nicht mehr geändert werden.

► Lösung:

Da die Festsetzungsfrist für den Einkommensteuerbescheid nicht vor Ablauf des 10.7.05 endet (§ 32a Abs. 1 Satz 2 KStG), konnte der ESt-Bescheid für 02 bis zu diesem Zeitpunkt noch nach § 32a Abs. 1 Satz 1 KStG vom Finanzamt geändert und die vGA nachträglich berücksichtigt werden.

Bei M vermindern sich nunmehr die Einnahmen aus nichtselbständiger Tätigkeit für 02 um 60.000 €, und gleichzeitig erhöht die vGA die Einnahmen aus Kapitalvermögen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG.

► Beispiel:

Gesellschafter der N-GmbH sind Herr J (Beteiligung 55 %) und Herr P (Beteiligung 45 %). Die GmbH pachtete von der Ehefrau des Gesellschafters J ein Grundstück und bezahlte eine im Fremdvergleich um 60.000 € zu hohe Pacht.

Die Ehefrau des J hat die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung in voller Höhe (einschließlich der überhöhten Pacht) nach § 21 EStG erklärt. Die Veranlagung der Eheleute J ist bestandskräftig.

Die Finanzverwaltung stellte bei der Betriebsprüfung der N-GmbH zutreffend eine vGA i. H. v. 60.000 € fest, da die Ehefrau des J als nahestehende Person anzusehen ist.

► **Lösung:**

Die ESt-Veranlagung der Ehegatten J kann nunmehr nach § 32a Abs. 1 Satz 1 KStG geändert werden (unterstellt, dass die Festsetzungsfrist für den Einkommensteuerbescheid nach § 32a Abs. 1 Satz 2 KStG noch nicht abgelaufen ist). Bei der Ehefrau sind die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung um 60.000 € zu vermindern. Beim Gesellschafter J erhöhen diese 60.000 € die Einnahmen aus Kapitalvermögen.

Der Gesellschafter P ist einkommensteuerlich von der Änderung nicht betroffen, da die vGA in voller Höhe dem J zuzurechnen ist.



PRÜFUNGSTIPP

In Klausuren sind vGA in der Regel von Ihnen erstmalig im zu beurteilenden Veranlagungszeitraum zu erkennen und dann sofort die zutreffenden Rechtsfolgen zu ziehen.

Die nachträgliche Berücksichtigung einer bereits lt. Sachverhalt bekannten vGA gem. § 32a KStG für zurückliegende Veranlagungszeiträume dürfte daher in KSt-Klausuren eher die Ausnahme sein, zumal es sich bei § 32a KStG um eine verfahrensrechtliche Vorschrift handelt, die der Gesetzgeber durchaus auch in die AO hätte aufnehmen können.

II. VERDECKTE EINLAGEN

1. Gesellschaftliche und gesellschaftsrechtliche Einlagen

Bei der Ermittlung des körperschaftsteuerlichen Einkommens einer KapG bleiben Vermögensmehrungen, die aufgrund

- **gesellschaftsrechtlicher** Vorgänge geleistet werden, außer Betracht. Solche gesellschaftsrechtlichen Vermögensmehrungen sind Einlagen durch die Gesellschafter bei Gründung der Körperschaft oder bei einer Kapitalerhöhung (z. B. auch das Agio).
- Unter die **gesellschaftlichen** Einlagen fallen alle durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten Kapitalzuführungen (freiwillige Zuwendungen eines Gesellschafters an die Gesellschaft), wie die **verdeckten Einlagen** (vE) (zum Begriff vgl. R 8.9 Abs. 1 KStR).

2. Begriff der vE

2.1 Allgemeines

Die vE erhöhen das zu einer Ausschüttung verwendbare Vermögen einer KapG, da sie (anders als gesellschaftsrechtliche Einlagen) kein Nennkapital werden, sondern **handelsrechtlich als Ertrag** zu behandeln sind. Sie dürfen weder den **steuerlichen Gewinn** noch das **Einkommen** erhöhen (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG).

Eine vE liegt nach R 8.9 Abs. 1 KStR vor, wenn

- ein Gesellschafter (oder eine ihm nahestehende Person) der KapG
- außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Einlagen
- einen einlagefähigen Vermögensvorteil zuwendet und
- diese Zuwendung durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist.

2.2 Unmittelbare oder mittelbare Zuwendung

Der einlagefähige Vermögensvorteil kann der KapG

- **unmittelbar** durch den Gesellschafter selbst oder
- **mittelbar** durch eine dem Gesellschafter nahestehende Person zugewendet werden.



► **Beispiel:**

Der Gesellschafter einer GmbH verzichtet auf die Rückzahlung eines der GmbH gewährten Darlehens i. H. v. 50.000 € aus gesellschaftlichen Gründen.

Der Vorgang wird von der GmbH gebucht:

- a) Verbindlichkeit an außerordentliche Erträge
- b) Verbindlichkeit an Kapitalrücklagen

► **Lösung:**

Der Schuldner stellt eine vE dar; es liegt eine unmittelbare einlagefähige Vorteilszuwendung durch den Gesellschafter vor.

Im Fall 1 wurde die Auflösung der Verbindlichkeit in der Steuerbilanz zutreffend als Ertrag erfasst. Das Einkommen der GmbH ist außerhalb der Bilanz um 50.000 € zu kürzen, da der Ertrag eine Vermögensmehrung auf gesellschaftlicher Grundlage darstellt (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG, R 8.9 Abs. 1 KStR).

Im Fall 2 unterbleibt eine außerbilanzielle Kürzung, da die vE den Gewinn nicht erhöht hat (hier lag ein bloßer Passiv-Tausch vor).

► **Beispiel:**

Die Ehefrau des Alleingesellschafters (nahestehende Person, vgl. H 8.9 KStH „Nahe stehende Person“) einer GmbH verzichtet auf die Rückzahlung eines der GmbH gewährten Darlehens i. H. v. 50.000 €, um die GmbH ihres Ehemannes zu stärken.

► **Lösung:**

Dies führt ebenfalls zu einer vE, da der Gesellschafter mittelbar der GmbH einen Vermögensvorteil zugewendet hat (R 8.9 Abs. 3 Satz 1 KStR).



PRÜFUNGSTIPP

In Klausuraufgaben sind vE häufig Thema. Als Lösung ist die Erfassung als Ertrag innerhalb der Bilanz und die Abrechnung des Ertrages außerhalb der Bilanz zu bevorzugen, da in Klausuraufgaben oftmals bereits eine erfolgswirksame Buchung innerhalb der Bilanz vom Steuerpflichtigen vorgenommen wurde.

2.3 Einlagefähige Vermögensvorteile

Ein einlagefähiger Vermögensvorteil kann sich ergeben durch

- den **Ansatz** oder durch die **Erhöhung** eines **Aktivpostens** oder durch
- den **Wegfall** oder die **Verminderung** eines **Passivpostens**.

Einlagefähig sind (H 8.9 KStH „Einlagefähiger Vermögensvorteil“)

- **alle bilanzierungsfähigen Wirtschaftsgüter** (abnutzbare und nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter, Forderungen etc., unabhängig davon, ob sie dem Anlage- oder Umlaufvermögen zuzuordnen sind – vgl. auch R 4.3 Abs. 1 EStR);
- **auch immaterielle Wirtschaftsgüter**, da hier das Aktivierungsverbot des § 5 Abs. 2 EStG nicht anzuwenden ist – z. B. unentgeltliche oder verbilligte Übertragung eines Geschäftswertes;
- der Erlass von Verbindlichkeiten (H 8.9 KStH „Forderungsverzicht“).

Nicht einlagefähig sind (H 8.9 KStH „Nutzungsvorteile“) insbesondere

- die Nutzungsüberlassung eines Wirtschaftsgutes;
- die ganz oder teilweise unentgeltliche Dienstleistung;
- der Zinsvorteil bei unverzinslicher oder geringverzinslicher Darlehensgewährung.

▶ **Beispiel:**

Walter Zehn hat im Wj. 02 der Fa. Zehn GmbH, deren Alleingesellschafter er ist, ein zinsloses Darlehen i. H. v. 100.000 € gewährt. Die GmbH hat sich hierdurch Zinsaufwendungen i. H. v. 6.000 € erspart.

▶ **Lösung:**

Die Zinersparnis der GmbH i. H. v. 6.000 € ist kein einlagefähiger Vermögensvorteil, weil es sich um die Nutzung eines Wirtschaftsguts (Darlehen) handelt (H 8.9 KStH „Nutzungsvorteile“).

Die ersparten Zinsen führen bei der GmbH nicht zu Erträgen.

▶ **Beispiel:**

Der Gesellschafter gewährte seiner KapG ein Darlehen i. H. v. 100.000 € zu einem angemessenen Zinssatz von 6 %. Aus privaten Gründen verzichtete er am 1.12.02 auf die Zinsen für das Jahr 03.

▶ **Lösung:**

Im Zinsverzicht für die Zukunft liegt eine unentgeltliche Darlehensgewährung. Der zukünftige Zinsverzicht stellt kein bilanzierungsfähiges Wirtschaftsgut dar.

▶ **Beispiel:**

Rudi Elf hat der Eins GmbH, deren Mehrheitsgesellschafter er ist, in 01 ein Darlehen zum marktüblichen Zins von 8 % gewährt.

Mit Vereinbarung vom 30.12.02 verzichtet er aus gesellschaftsrechtlichen Gründen auf die Auszahlung der auf das Wj. 02 entfallenden Zinsen. Die Zinsen für das Jahr 02 wurden bei der Eins GmbH bisher nicht gebucht.

▶ **Lösung:**

I. H. d. Zinsen, auf deren Auszahlung Rudi Elf am 30.12.02 verzichtet hat, liegt eine vE vor, da die Zinsverbindlichkeit zum Zeitpunkt des Verzichts bereits entstanden war (H 8.9 KStH „Verzicht auf ...“).

Die Zinsen gelten bei dem Gesellschafter Elf als zugeflossen und sind somit von diesem als Einnahmen aus Kapitalvermögen zu versteuern (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG). Dabei sind die Regelungen über die Abgeltungsteuer nicht anzuwenden (§ 32d Abs. 2 Nr. 1b EStG).

Gleichzeitig hat Elf die Zinsen verdeckt in die GmbH eingelegt, was jedoch bei der GmbH nach § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG zu keiner Erhöhung des Einkommens führt. Bei Elf liegen weitere Anschaffungskosten auf die Beteiligung vor (H 17 Abs. 5 EStH „Verdeckte Einlagen“).



PRÜFUNGSTIPP

Die Abgrenzung zwischen einlagenfähigen und nicht einlagefähigen Vorteilen sind ein häufiges Prüfungsthema. Gegenstand der Steuerberaterklausur 2019 war ein nicht einlagefähiger Nutzungsvorteil (unentgeltliche Tätigkeit als Geschäftsführer).



3. Rechtsfolgen der vE

3.1 Rechtsfolgen auf Ebene der KapG

3.1.1 Auswirkung auf das Einkommen

Eine vE ist grundsätzlich **erfolgsneutral** und darf sich nicht auf das Einkommen der empfangenden KapG auswirken (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG).

Nur dann, wenn die Erfassung der vE den Jahresüberschuss der KapG erhöht hat, ist diese bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens außerhalb der Bilanz wieder zu kürzen. Wurde die Zuführung durch den Gesellschafter erfolgsneutral (auf Kapitalrücklage) gebucht, ist eine Abrechnung außerhalb der Bilanz nicht mehr notwendig.

3.1.2 Bewertung der vE

Für die Bewertung einer vE gelten gem. § 8 Abs. 1 KStG die Grundsätze des § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG, obwohl hier Einleger und Empfänger der Einlage verschiedene Rechtsträger sind. Danach sind für eine vE bei der KapG folgende Bewertungsmaßstäbe anzuwenden (R 8.9 Abs. 4 Satz 1 ff. KStR):

- Die Bewertung der vE erfolgt **grundsätzlich** mit dem **Teilwert**; (R 8.9 Abs. 4 Satz 1 KStR und § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 1. HS EStG).
- Erfolgt die Einlage in eine KapG **innerhalb von 3 Jahren nach Anschaffung oder Herstellung** des Wirtschaftsguts (vor dem Zeitpunkt der vE), ist die vE mit den **Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten** gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. a EStG zu bewerten.
- Wurde das verdeckt eingelegte Wirtschaftsgut **unmittelbar vor der Einlage aus dem Betriebsvermögen des Gesellschafters entnommen**, erfolgt nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. a EStG und § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 3 EStG die Einlage mit dem **Entnahmewert**.
- § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. a EStG ist jedoch **nicht** anzuwenden, wenn die vE beim Einlegenden zu einem **privaten Veräußerungsgeschäft** i. S. d. § 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 EStG führt, da dadurch die stillen Reserven beim Einlegenden bereits der Besteuerung unterworfen worden sind (R 8.9 Abs. 4 Satz 4 KStR). Die vE ist hier mit dem **Teilwert** zu bewerten.
- **§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. b und c EStG** sind ebenfalls **nicht** anzuwenden (R 8.9 Abs. 4 Satz 2 und 3 KStR), da die vE von Anteilen an KapG i. S. d. § 17 EStG und von Wirtschaftsgütern i. S. d. § 20 Abs. 2 EStG als Veräußerung dieser Wirtschaftsgüter gilt (§ 17 Abs. 1 Satz 2 und § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG). Die vE erfolgt hier mit dem **Teilwert** (H 8.9 KStH „Einlage von Beteiligungen i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG“).

► Beispiel:

Der beherrschende Gesellschafter RR einer GmbH veräußerte am 30.11.06 das am 1.12.04 in seinem Privatvermögen erworbene, vermietete Grundstück (Gebäude-Baujahr 1984; AK = 750.000 €, davon 40 % Grund und Boden) zum Preis von 800.000 € an die GmbH, obwohl ein Gutachter einen fremdüblichen Preis von 1 Mio. € festgestellt hat.

Die Anschaffungsnebenkosten wurden i. H. v. 40.000 € von der GmbH getragen und als Aufwand gebucht. Weiterhin buchte die GmbH:

Grund/Boden	(40 % v. 800.000 =)	320.000 €			
Gebäude	(60 % v. 800.000 =)	480.000 €	an	V.a.L.L.	800.000 €
AfA	(2 % v. 480.000 × ½ =)	800 €	an	Gebäude	800 €

► **Lösung:**

Die GmbH hat das Grundstück von ihrem Gesellschafter RR zu einem Preis erworben, der unter dem Verkehrswert liegt.

RR hat der GmbH, **soweit** das Grundstück unentgeltlich übertragen wurde ($= \frac{200}{1000}$ – vgl. H 17 Abs. 4 EStH „Teilentgeltliche Übertragung“) einen einlagefähigen (bilanzierbaren) Vorteil zugewendet (H 8.9 KStH „Einlagefähiger Vermögensvorteil“). Das Grundstück ist, **soweit** es entgeltlich erworben wurde ($800 : 1000 = \frac{8}{10}$), mit den Anschaffungskosten (§ 255 Abs. 1 HGB) zu bilanzieren.

Soweit der Erwerb im Rahmen einer vE erfolgte ($\frac{2}{10}$), ist das Grundstück mit dem Einlagewert anzusetzen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG).

Die vE ist in der StB der GmbH grundsätzlich nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a EStG mit den anteiligen Anschaffungskosten (AK) des Grund und Bodens sowie den (anteiligen) um die AfA verminderten AK des Gebäudes anzusetzen, da die Einlage innerhalb von 3 Jahren nach der Anschaffung erfolgt ist (R 8.9 Abs. 4 Satz 1 KStR).

Da die vE beim Gesellschafter nach § 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 EStG einer Veräußerung gleichgestellt ist, hat die GmbH aber **zwingend** den **Teilwert** anzusetzen – Vermeidung der Doppelbesteuerung – (R 8.9 Abs. 4 Satz 4 KStR).

Ermittlung der Bilanzansätze:		<u>Grund/Boden</u>	<u>Gebäude</u>
AK = Kaufpreis ($\frac{8}{10}$)	800.000 €		
VE = Teilwert ($\frac{2}{10}$)	<u>200.000 €</u>		
Ansatz	<u>1.000.000 €</u>	400.000 €	600.000 €
Nebenkosten; § 255 Abs. 1 Satz 2 HGB	40.000 €	<u>16.000 €</u>	<u>24.000 €</u>
Summe AK		<u>416.000 €</u>	<u>624.000 €</u>
AfA; § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b EStG (Bauantrag vor dem 31.3.1985)			
2 % v. 624.000 × $\frac{1}{12}$			<u>- 1.040 €</u>
Bilanzansatz zum 31.12.06		<u>416.000 €</u>	<u>622.960 €</u>
Bisher		<u>320.000 €</u>	<u>479.200 €</u>
Erhöhung		<u>96.000 €</u>	<u>143.760 €</u>

Innerhalb der Bilanz

Erhöhung Erträge durch höhere Aktiva	200.000 €
Minderung Aufwand (Anschaffungsnebenkosten)	40.000 €
Abschreibung (bisher 800 €, jetzt 1.040 €)	- 240 €

Außerhalb der Bilanz

Da sich die vE nicht auf das Einkommen auswirken darf (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG), ist außerhalb der Bilanz eine entsprechende Abrechnung i. H. d. durch diese vE entstandenen Gewinnerhöhung vorzunehmen.

Dabei ist Voraussetzung, dass die vE beim Gesellschafter gem. § 23 EStG steuerlich erfasst wurde (§ 8 Abs. 3 Satz 4 KStG, § 32a Abs. 2 KStG).

Abrechnung der vE	<u>- 200.000 €</u>
-------------------	--------------------

► **Beispiel:**

Der beherrschende Gesellschafter der Farben-GmbH J. Geier erwarb am 1.5.06 von einer Privatperson ein Gemälde zum Preis von 1.500 €. Es handelt sich hierbei um ein Werk eines anerkannten Meisters, dessen (gemeiner) Wert 20.000 € beträgt. Der Veräußerer war sich des tatsächlichen Werts des Gemäldes nicht bewusst.



Da er in seiner privaten Wohnung keine Möglichkeit fand, das Bild entsprechend seiner Geltung aufzuhängen, veräußerte Geier am 1.7.06 dieses Bild an die Farben-GmbH zum Preis von 2.000 € (Bezahlung am 1.7.06).

Die GmbH hängt das Bild dekorativ im Besprechungsraum auf, aktiviert es und nahm eine Abschreibung (entsprechend der unterstellten Nutzungsdauer von 10 Jahren) i. H. v. 10 % von 2.000 € = 200 €, davon $\frac{6}{12}$ = 100 € vor.

► **Lösung:**

Die verbilligte Veräußerung des Bildes an die GmbH stellt eine vE dar, da der Gesellschafter der GmbH einen einlagefähigen Vermögensvorteil (aktivierbares Wirtschaftsgut) gewährt und diese Zuwendung durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist (R 8.9 Abs. 1 KStR und R 8.9 Abs. 2 KStR).

Soweit das Bild von der GmbH entgeltlich erworben wurde (2.000 € : 20.000 € = 10 %), ist es nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 EStG mit den Anschaffungskosten i. H. v. 2.000 € in der Bilanz zum 31.12.06 zu erfassen (keine Abschreibung – vgl. H 7.1 EStH „Wirtschaftliche oder technische Abnutzung“).

I. H. v. 90 % liegt eine vE vor. Diese berechnet sich nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 EStG i. V. m. Nr. 5 Satz 1 Buchst. a EStG, § 8 Abs. 1 KStG i. V. m. R 8.9 Abs. 4 Satz 1 und 4 KStR) mit 90 % der AK (von 1.500 €), da Geier dieses Bild innerhalb von 3 Jahren nach der Anschaffung auf die GmbH übertragen hat.

Ermittlung des Bilanzansatzes:

AK = Kaufpreis (10 %)	2.000 €
-----------------------	---------

vE = Anschaffungskosten Geier (90 % von 1.500 €)	<u>1.350 €</u>
--	----------------

Bilanzansatz	<u>3.350 €</u>
--------------	----------------

innerhalb der Bilanz

Erhöhung des Bilanzansatzes (Ertrag) i. H. d. vE	1.350 €
--	---------

Minderung Abschreibungen – bisher 100 €	<u>100 €</u>
---	--------------

Gesamt	<u>1.450 €</u>
--------	----------------

Da sich die vE nicht auf das Einkommen auswirken darf (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG), ist außerhalb der Bilanz eine entsprechende Abrechnung i. H. d. durch diese vE entstandenen Gewinnerhöhung vorzunehmen.

außerhalb der Bilanz

Abrechnung der vE	<u>- 1.350 €</u>
-------------------	------------------

3.2 Rechtsfolgen auf der Ebene der Anteilseigner

Bei Sacheinlagen ist auf Ebene des Gesellschafters grundsätzlich der **gemeine Wert** maßgebend. Bei Verzicht auf eine Forderung im Wege der vE ist dies der **werthaltige Teil** der Forderung (H 8.9 KStH „Forderungsverzicht“).

3.2.1 Erhöhung der Anschaffungskosten der Beteiligung

Die Einlage von (einlagefähigen) Wirtschaftsgütern führt zur Erhöhung der Anschaffungskosten (AK) der Beteiligung (H 8.9 KStH „Behandlung beim Gesellschafter“):

- Soweit die Beteiligung **Betriebsvermögen** darstellt, ist gem. § 6 Abs. 6 Satz 2 EStG der **Teilwert** der vE und in den Fällen des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a i. V. m. Abs. 6 Satz 3 EStG der Einlagewert maßgebend.

- Befindet sich die Beteiligung im **Privatvermögen**, erhöhen sich die AK der Beteiligung um den **gemeinen Wert** der Einlage (H 17 Abs. 5 EStH „Verdeckte Einlage“). Dies gilt auch für
 - die vE eines **Grundstücks** (unentgeltliche Übertragung oder verbilligte Veräußerung) **innerhalb von 10 Jahren**, da hier **§ 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 EStG** unmittelbar greift (**kein Ansatz** nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. a und Satz 2 EStG mit den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten, wenn innerhalb der 3-Jahres-Frist);
 - die vE einer **Beteiligung i. S. d. § 17 EStG** bzw. von **Wirtschaftsgütern i. S. d. § 20 Abs. 2 EStG**, da diese Einlage nach § 17 Abs. 1 Satz 2 bzw. § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG einer Veräußerung gleichsteht.

► **Beispiel:**

Fortführung vorangegangenes Beispiel: Auswirkungen auf den Gesellschafter Geier:

► **Lösung:**

Durch die Veräußerung des Bildes (Kaufpreis 2.000 €) erzielt Geier Einkünfte aus einem privaten Veräußerungsgeschäft (§ 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG), da zwischen Erwerb und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr liegt.

*Im Beispielsfall liegt kein Wirtschaftsgut i. S. d. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG vor, sondern es wird ein „anderes Wirtschaftsgut“ i. S. d. § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG veräußert. Diese Veräußerung führt **nicht** zu Einkünften i. S. d. § 23 EStG, da in der vE in eine KapG ein unentgeltlicher Vorgang zu sehen ist.*

Die vE gilt nur dann als eine private Veräußerung, wenn ein Wirtschaftsgut i. S. d. § 23 Abs. 1 Satz Nr. 1 EStG (z. B. Grundstücke) übertragen wird (§ 23 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 EStG). Da das Bild zu 10 % veräußert wurde, liegt insoweit ein Fall des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vor.

Gewinn gem. § 23 Abs. 3 EStG:

Veräußerungspreis	2.000 €
Abzüglich AK i. H. v. 10 % von 1.500 € =	<u>- 150 €</u>
Gewinn	<u>1.850 €</u>

Gleichzeitig erhöhen sich die AK der Beteiligung an der Farben-GmbH um den gemeinen Wert des Bildes, soweit er auf die vE entfällt: 90 % von 20.000 € = 18.000 €



HINWEIS

Die vE ist auf Ebene der GmbH und auf Ebene des Gesellschafters jeweils eigenständig zu bewerten. Eine zwingende Korrespondenz der Werte besteht nicht, auch wenn in den meisten Fällen die Werte identisch sind.

3.2.2 Unentgeltliche Nutzungsüberlassung

Aus der unentgeltlichen oder verbilligten Nutzungsüberlassung sowie aus Dienstleistungen an die KapG erzielen die Gesellschafter keine Einkünfte. Somit liegen hier **keine** nachträglichen AK der Beteiligung vor (H 8.9 KStH „Nutzungsvorteile“).

Die dadurch entstandenen Aufwendungen sind im Privatvermögen Werbungskosten i. S. d. § 9 EStG bei den Einkünften nach § 20 EStG. Diese Werbungskosten sind jedoch mit dem Sparer-Pauschbetrag (§ 20 Abs. 9 EStG) abgegolten. Die Antragsmöglichkeit des § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG ist zu beachten.

Rechnet diese Beteiligung zum Betriebsvermögen, sind die Aufwendungen unter Berücksichtigung des Teileinkünfteverfahrens als Betriebsausgaben abzugsfähig. (Beachte hierzu § 3c Abs. 2 Satz 2 ff. EStG).



Im Falle der Anwendung des § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG und bei Beteiligungen im Betriebsvermögen sind folgende **Einschränkungen** zu beachten:

Die Aufwendungen sind regelmäßig abzugsfähig, **soweit** der Nutzungsbeitrag der Beteiligungsquote des Gesellschafters entspricht (quotale Nutzungsüberlassung). Geht aber der Nutzungsbeitrag des Gesellschafters über seine Beteiligungsquote hinaus, ist im Rahmen des Fremdvergleichs zu prüfen, ob auch ein fremder Dritter einen die Beteiligungsquote übersteigenden Beitrag geleistet hätte. Ist eine private Mitveranlassung gegeben, ist dieser Anteil der Aufwendungen **nur** in Höhe des Vmhundertsatzes abziehbar, welcher der prozentualen Beteiligung des Gesellschafters an der KapG entspricht.

Der danach privat mitveranlasste und daher nichtabziehbare Teil der Aufwendungen des Gesellschafters kann auch nach den Grundsätzen über den Drittaufwand **nicht** von den Mitgesellschaftern abgezogen werden.

► **Beispiel:**

Der Gesellschafter-Geschäftsführer wird für seine GmbH unentgeltlich tätig.

► **Lösung:**

Hier liegt kein einlagefähiges Wirtschaftsgut vor. Die hierdurch verursachten Aufwendungen des Gesellschafters sind Werbungskosten bei seinen Einkünften aus Kapitalvermögen. Sie sind grundsätzlich mit dem Sparer-Pauschbetrag abgegolten, wenn die Beteiligung zum Privatvermögen gehört.

► **Beispiel:**

Der Alleingesellschafter überlässt seiner KapG ein Grundstück unentgeltlich zur Nutzung. Die Beteiligung gehört zum Privatvermögen. Er stellt den Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG.

► **Lösung:**

Die unentgeltliche Gebrauchsüberlassung stellt keinen einlagefähigen Nutzungsvorteil dar. Der Gesellschafter kann jedoch seine Grundstückskosten (einschl. der AfA) als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigen. Die Werbungskosten sind grds. mit dem Sparer-Pauschbetrag abgegolten (§ 20 Abs. 9 EStG). Wegen des Antrags gem. § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG kann er die Grundstückskosten im Teileinkünfteverfahren bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abziehen, auch wenn im selben VZ keine Einnahmen erzielt werden (§ 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 EStG). Die hieraus resultierenden Einkünfte sind bei der Ermittlung der Summe der Einkünfte zu berücksichtigen.

Ein Abzug bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung kommt nicht in Betracht, da keine Mieteinnahmen erzielt werden.

3.2.3 Einlagebedingter Zufluss von Einkünften

Der Verzicht des Gesellschafters auf Forderungen gegenüber der KapG kann zum Zufluss von Einnahmen im Rahmen einer Einkunftsart führen; z. B. bei Verzicht auf

- Gehalts- oder Tantiemeforderungen = Einkünfte gem. § 19 EStG
- Mietforderungen = Einkünfte gem. § 21 EStG
- Zinsforderungen = Einkünfte gem. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG

► **Beispiel:**

Der Gesellschafter verzichtet am 1.3.06 auf die am 31.12.05 fälligen Zinsen von 15.000 €.

► **Lösung:**

*Durch die vE aufgrund des Forderungsverzichts **verringern** sich beim Gesellschafter die Einnahmen aus Kapitalvermögen **nicht**. Hier wird der Zufluss mit anschließender Einkommensverwendung unterstellt. I. H. d. Werts der vE (15.000 €) erhöhen sich die AK seiner Beteiligung.*

4. Einzelfälle

Einige zu beachtende Beispiele für eine vE sind:

4.1 Rückgewähr von verdeckten Gewinnausschüttungen

Eine einmal eingetretene vGA kann nicht rückgängig gemacht werden. Ansprüche der Gesellschaft gegenüber dem Gesellschafter auf Rückforderung eines als vGA zu qualifizierenden Vorgangs stellen steuerlich eine Einlageforderung gegen den Gesellschafter dar.

Die Rückgewähr führt daher beim Gesellschafter zu einer vE und nicht zu negativen Einnahmen aus der Beteiligung. Bei der Gesellschaft erfolgt kein nachträglicher Wegfall der vGA, sondern es liegt eine vE vor (H 8.9 KStH „Rückgewähr von vGA“).

Schuldet der Gesellschafter für die Zeit zwischen der Vorteilsgewährung und der Rückgewähr angemessene Zinsen, so stehen diese in einem Veranlassungszusammenhang zu den aus der Beteiligung erzielten Einnahmen und sind Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen.

4.2 Forderungsverzicht des GmbH-Gesellschafters/der nahestehenden Person

Ein auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhender Verzicht eines Gesellschafters auf seine Forderung gegenüber seiner KapG führt bei dieser zu einer **Einlage** i. H. d. **Teilwerts** der Forderung bei Verzicht.

Beim Gesellschafter führt der Verzicht auf eine Forderung gegenüber seiner KapG im Wege der vE zum **Zufluss** des noch **werthaltigen Teils** der Forderung.

Eine vE liegt auch dann vor, wenn der Forderungsverzicht von einer dem Gesellschafter **nahestehenden Person** ausgesprochen wird.

Zur Berücksichtigung von nachträglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung im Privatvermögen aufgrund von Darlehensverlusten siehe für Veräußerungen § 17 Abs. 2a EStG.

4.3 Verzicht auf eine Pensionsanwartschaft

Nach H 8.9 KStH „Verzicht auf Pensionsanwartschaftsrechte“ ist bei Verzicht eines Gesellschafters auf eine Pensionszusage gegenüber seiner KapG eine Einlage i. H. d. Teilwerts der Pensionsanwartschaft anzunehmen.

Gleichzeitig liegen beim verzichtenden Gesellschafter ein Zufluss von Arbeitslohn nach § 19 EStG i. H. d. gesamten Teilwerts des „Pensionsverzichts“ sowie eine entsprechende Erhöhung seiner Anschaffungskosten der Beteiligung vor.

Der Verzicht auf **künftige** (noch nicht erdiente) Pensionsansprüche/-anwartschaften stellt keine vE dar (BMF vom 14.8.2012, BStBl 2012 I S. 874, in Beck'sche Steuererlasse 100 § 8/15).

4.4 Disquotale Einlagen

Eine disquotale Einlage liegt dann vor, wenn ein **nicht zu 100 %** beteiligter Gesellschafter ein Wirtschaftsgut im Wege einer vE an die GmbH überträgt und dafür in Bezug auf die anderen Gesellschafter eine private (verwandtschaftliche oder freundschaftliche) Veranlassung gegeben ist.

► Beispiel:

Ein zu 80 % beteiligter Gesellschafter A veräußert ein vor 8 Jahren erworbenes, im Privatvermögen befindliches, vermietetes Grundstück zum Preis von 600.000 € an die von ihm beherrschte GmbH, obwohl der Verkehrswert mit 1.000.000 € ermittelt wurde. Die Vereinbarung des unter dem Verkehrswert liegenden Preises wurde mit Rücksicht auf die verwandtschaftliche Beziehung zu dem Gesellschafter B (Beteiligung 20 %) getroffen.



► **Lösung:**

Der Erwerb des Grundstücks durch die GmbH erfolgt teilweise entgeltlich (Kaufpreis 600.000 € zu Verkehrswert 1.000.000 € = 60 %) und teilweise (40 %) im Wege einer vE. Hinsichtlich der 40 % wenden die Gesellschafter der GmbH einen einlage- und bilanzierungsfähigen Vermögensvorteil zu. Die Ursache der Zuwendung ist mangels erkennbarer eigenwirtschaftlicher Interessen der Gesellschafter im Gesellschaftsverhältnis zu sehen (R 8.9 Abs. 1, Abs. 3 KStR, H 8.9 KStH „Einlagefähiger Vermögensvorteil“).

Dieses Grundstück ist bei der GmbH, soweit es entgeltlich erworben wurde (60 %), mit den AK von 600.000 € zu aktivieren. Soweit die Übertragung im Wege der vE erfolgte, ist das Grundstück nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 1. HS EStG mit dem Teilwert anzusetzen.

Das Grundstück wurde mit 40 % ohne Gegenleistung übertragen. Soweit der Gesellschafter A an der GmbH beteiligt ist (80 %), liegt eine vE i. H. v. 32 % (80 % von 40 %) = 320.000 € des Grundstücks vor (quotale Einlage).

Für die restlichen 8 % (20 % von 40 %) liegt eine Zuwendung des Gesellschafters A an den Gesellschafter B vor, der anschließend den schenkungsweise erworbenen Grundstücksteil im Wege der vE auf die GmbH überträgt. Hierfür ist entscheidend, dass nicht die Gesellschafterinteressen des A, sondern die verwandtschaftlichen Beziehungen zu dem Gesellschafter B für die verbilligte Übertragung ausschlaggebend waren.



PRÜFUNGSTIPP

Bei der disquotalen Nutzungsüberlassung ist zu prüfen, ob die über die Beteiligungsquote eines Gesellschafters an der Gesellschaft hinausgehende vE durch die Einkünfteerzielungsabsicht oder aus privaten Gründen veranlasst ist. Diese Prüfung ist nach den Grundsätzen des Fremdvergleichs vorzunehmen.

Ergibt die Prüfung, dass die vE, soweit sie über die Beteiligungsquote des Gesellschafters hinausgeht, auf eigenen wirtschaftlichen Interessen beruht und nicht durch private Gründe veranlasst ist, so liegt eine vE nur dieses Gesellschafters vor.

Hält andererseits der über die Beteiligungsquote hinausgehende Beitrag des Gesellschafters einem Fremdvergleich nicht stand, da dieser Beitrag auch im Interesse der Mitgesellschafter geleistet worden ist, so führt der die Beteiligungsquote übersteigende Anteil zu einer vE der anderen Mitgesellschafter.

4.5 VGA/vE bei Schwesterkapitalgesellschaften

4.5.1 Vermögensvorteil ist ein einlagefähiges Wirtschaftsgut

► **Beispiel:**

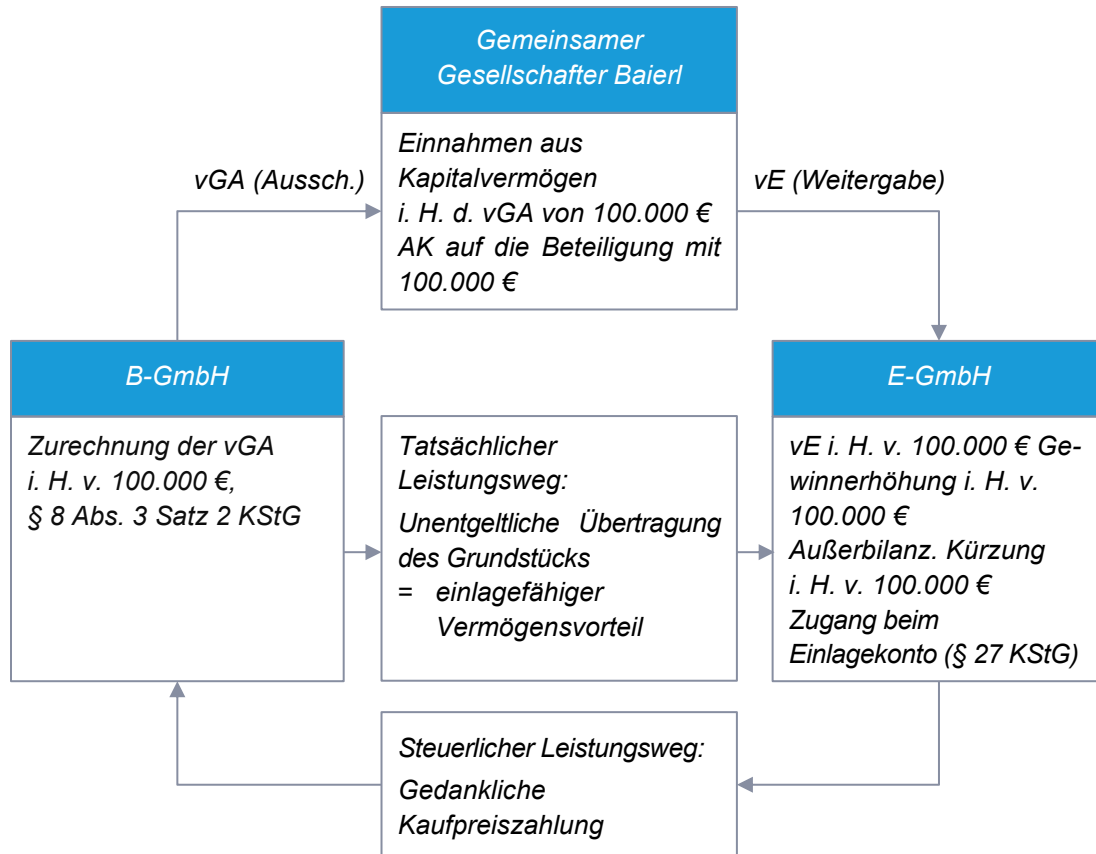
Der Gesellschafter Baierl ist sowohl in der B-GmbH als auch in der E-GmbH **beherrschender** Gesellschafter. Die Anteile stellen bei ihm Privatvermögen dar. Die B-GmbH überträgt auf Veranlassung des Baierl unentgeltlich ein Grundstück im Wert von 100.000 € an die E-GmbH.

► **Lösung:**

Bei der B-GmbH ist eine vGA anzunehmen, da sie eine Vermögensminderung erlitten hat, die Auswirkung auf den Unterschiedsbetrag des § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG hat, und der Vorgang auf dem Gesellschaftsverhältnis beruht (R 8.5 Abs. 1 KStR).

Beim gemeinsamen Gesellschafter Baierl führt diese vGA zu Einnahmen aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG. Im Rahmen der Einkommensverwendung wird dieser Vorteil jedoch an die E-GmbH weitergeleitet und führt bei Baierl – da das Grundstück ein einlagefähiges Wirtschaftsgut ist – zu einer Erhöhung der AK der Beteiligung der E-GmbH (H 17 Abs. 5 EStH „Verdeckte Einlage“).

Der E-GmbH wird durch die nahestehende Person B-GmbH ein Vorteil zugewendet. Dabei liegt die wirtschaftliche Veranlassung für diese Vorteilsgewährung in der Beteiligung des Baierl. Auf Ebene der E-GmbH ist eine vE anzunehmen (R 8.9 Abs. 1 KStR). Bei der E-GmbH ist das Grundstück gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 1. HS EStG mit dem Wert von 100.000 € zu aktivieren. Die vE führt innerhalb der Bilanz zu einem a. o. Ertrag, der durch einen außerbilanzmäßigen Abzug in gleicher Höhe wieder zu neutralisieren ist (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG).



4.5.2 Der Vermögensvorteil ist kein einlagefähiges Wirtschaftsgut

► Beispiel:

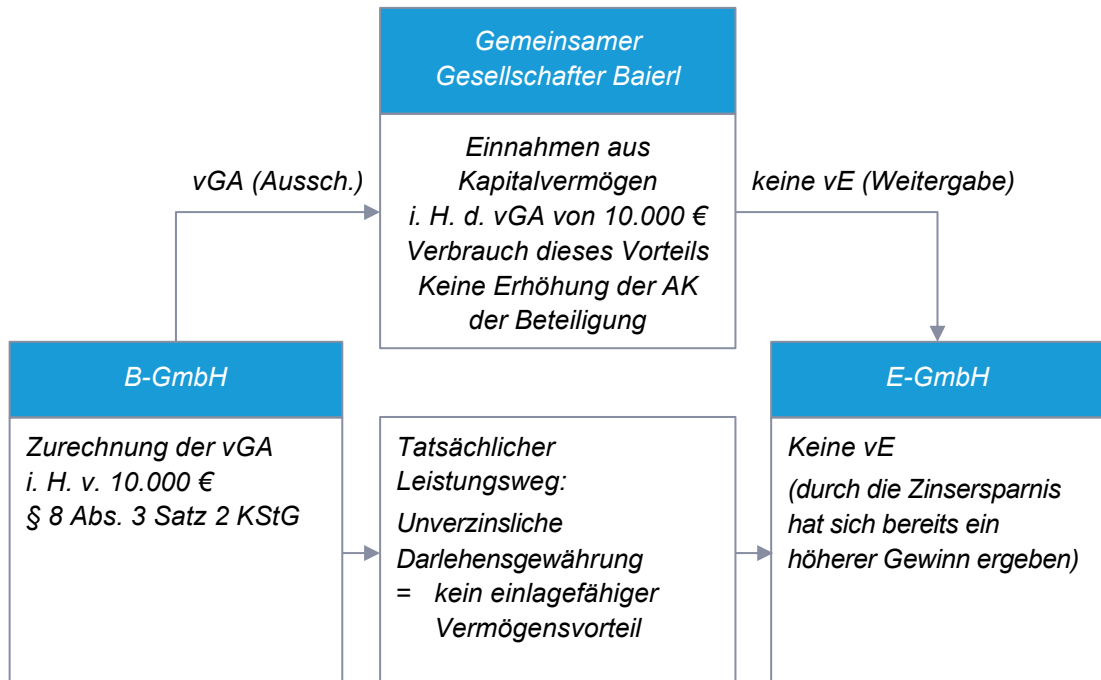
Die B-GmbH gewährt der E-GmbH ein zinsloses Darlehen; der entgangene Zins beträgt 10.000 €.

► Lösung:

Auch hier wird tatsächlich der E-GmbH ein Vorteil zugewendet. Dabei liegt die wirtschaftliche Veranlassung für diese Vorteilsgewährung in der Beteiligung des Baierl.

Bei dem gemeinsamen Gesellschafter Baierl führt diese vGA zu Einnahmen aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG.

Im Rahmen der Einkommensverwendung gilt dieser Vorteil jedoch „als für die E-GmbH verbraucht“. Da dieser Vorteil nicht einlagefähig ist (H 8.9 KStH „Nutzungsvorteile“), ergibt sich keine nachträgliche Erhöhung der Anschaffungskosten der Beteiligung.



HINWEIS

Eine vGA an eine dem Gesellschafter nahestehende KapG setzt nicht voraus, dass der Gesellschafter in der vorteilsgewährenden oder der empfangenden KapG eine beherrschende Stellung innehat.

5. Korrespondierende Besteuerung von verdeckten Einlagen

5.1 Anwendung des § 32a Abs. 2 KStG

Nach § 32a Abs. 2 KStG kann ein Steuer- oder Feststellungsbescheid gegenüber der KapG, die den Vermögensvorteil erhalten hat, geändert werden, soweit der Steuerbescheid gegenüber dem Gesellschafter hinsichtlich der Berücksichtigung einer vE erlassen, aufgehoben oder geändert worden ist (§ 32a Abs. 2 KStG).

Dadurch wird eine korrespondierende Besteuerung hinsichtlich der vE bei der KapG und beim Gesellschafter erreicht.

Dabei ist zu beachten, dass die **Festsetzungsfrist** bei der Körperschaft insoweit nicht vor Ablauf eines Jahres nach der Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids des Gesellschafters endet (§ 32a Abs. 2 Satz 2 KStG).

► Beispiel:

Bei der X-GmbH fand eine Betriebsprüfung statt. Dabei wurde festgestellt, dass der Alleingesellschafter Zehn aus Gründen, die im Gesellschaftsverhältnis liegen, auf die Auszahlung von Zinsen für den VZ 01 verzichtet hatte. Der Zinsverzicht wurde bei der X-GmbH als Ertrag behandelt.

Der Gesellschafter Zehn hat diese Zinsen nicht als Einnahmen aus Kapitalvermögen angesetzt. Eine Änderung der ESt-Veranlagung 01 ist jedoch nicht mehr möglich, da für den VZ 01 bereits Festsetzungsverjährung eingetreten ist.

► **Lösung:**

Der aus gesellschaftsrechtlichen Gründen ausgesprochene Zinsverzicht ist eine vE.

Zu einer Abrechnung bei der Einkommensermittlung kommt es jedoch nicht, weil der Zinsverzicht bei dem Gesellschafter nicht als Zufluss von Einnahmen aus Kapitalvermögen erfasst wurde und nachfolgend damit auch nicht zu einer Erhöhung der AK seiner Anteile an der X-GmbH geführt hat (§ 8 Abs. 3 Satz 4 KStG). Die Änderungsvorschrift des § 32a Abs. 2 KStG ist nicht anwendbar, da die ESt-Festsetzung des Gesellschafters bereits festsetzungsverjährt ist (§ 169 AO).

5.2 Regelung in § 8 Abs. 3 Satz 3 ff. KStG

Nach § 8 Abs. 3 **Satz 3** KStG erhöhen vE das Einkommen der KapG **nicht**.

Nach § 8 Abs. 3 **Satz 4** KStG **erhöhen** aber vE das **Einkommen** der **KapG**, **soweit** diese Einlagen beim leistenden **Gesellschafter** das **Einkommen gemindert** haben.

Gleiches gilt nach § 8 Abs. 3 Satz **5** KStG auch bei sog. Dreiecksverhältnissen, wenn die vE des Gesellschafters auf eine **vGA zwischen Schwesterkapitalgesellschaften** zurückzuführen ist.

FESTSTELLUNG EINER VE BEIM ANTEILSEIGNER	
Anteilseigner	KapG
Die Veranlagung kann zur Neutralisierung einer durch die vE eingetretenen Gewinnminderung noch geändert werden.	Nach § 32a Abs. 2 KStG kann die Veranlagung der KapG zur Erfassung der vE korrespondierend geändert werden.
Die Veranlagung kann zur Neutralisierung einer durch die vE eingetretenen Gewinnminderung nicht mehr geändert werden.	Nach § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG ist die vE bei der KapG als steuerpflichtige Betriebseinnahme zu erfassen.

► **Beispiel:**

Die Mutter-GmbH zahlt an die Tochter-GmbH für die Überlassung eines Grundstücks ein überhöhtes Pachtentgelt i. H. v. 20.000 €. Bei der Veranlagung der M-GmbH wurde auch dieser überhöhte Teil der Pacht als Betriebsausgabe anerkannt.

Alternative 1:

Die Körperschaftsteuerbescheide für beide GmbHs sind verfahrensrechtlich noch änderbar.

► **Lösung:**

Das Einkommen der Tochter-GmbH verringert sich um die von der Mutter-GmbH getätigte vE. Gleichzeitig hat die Mutter-GmbH nachträgliche AK auf die Beteiligung an der Tochter-GmbH.

Auf der Gesellschaftsebene wird die überhöhte Pachteinnahme in eine vE umqualifiziert (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG).

Da die Veranlagungen sowohl der Mutter-GmbH als auch der Tochter-GmbH noch offen sind, ist eine korrespondierende Besteuerung der unangemessenen Pacht als vE auf Gesellschafts- und Gesellschafterebene gewährleistet.

Alternative 2:

Es ist nur noch der Körperschaftsteuerbescheid der Mutter-GmbH verfahrensrechtlich offen. Der Körperschaftsteuerbescheid der Tochter-GmbH ist bereits formell und materiell bestandskräftig.



► **Lösung:**

Das Einkommen der Tochter-GmbH verringert sich nachträglich um die von der Mutter-GmbH geleistete vE. Die Mutter-GmbH hat nachträgliche AK auf die Beteiligung.

Der bestandskräftige Körperschaftsteuerbescheid der Tochter-GmbH kann nunmehr nach § 32a Abs. 2 KStG geändert werden. Gleichzeitig erhöht diese vE das steuerliche Einlagekonto, da § 32a Abs. 2 KStG auch die Korrektur des Feststellungsbescheids erfasst.

Alternative 3:

Der Körperschaftsteuerbescheid der Mutter-GmbH ist bereits bestandskräftig; die Veranlagung der Tochter-GmbH ist dagegen noch offen.

► **Lösung:**

Bei der Veranlagung der Tochter-GmbH ist das überhöhte Pachtentgelt steuerpflichtig, obwohl es sich um eine vE der Muttergesellschaft handelt (§ 8 Abs. 3 Satz 4 KStG).

Weiterhin ist nach § 27 Abs. 1 Satz 1 KStG bei der Tochter-GmbH ein Zugang im steuerlichen Einlagekonto zu erfassen, obwohl das überhöhte Pachtentgelt in voller Höhe steuerpflichtig ist.

*Der umgekehrte Weg – die Feststellung einer vE auf der Gesellschaftsebene bei Bestandskraft des Körperschaftsteuerbescheids bei der Mutter-GmbH – führt nicht zu einer entsprechenden Änderung auf der Ebene der Tochter-GmbH. Hier stellt § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG sicher, dass eine vE **nur dann** bei der Tochter-GmbH einkommensmindernd berücksichtigt wird, **wenn** diese Einlage auf der Ebene der Gesellschafterin das Einkommen nicht gemindert hat, also nicht als Betriebsausgabe behandelt wurde. Dadurch wird eine Nichtversteuerung vermieden.*

III. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 45 Minuten

Die Firma **TONNE GmbH** hat ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in München.

Die GmbH versteuert ihre Umsätze nach den allgemeinen Vorschriften des UStG und ist voll zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Die von der TONNE GmbH erstellte vorläufige HB/StB weist zum 31.12.02 einen Jahresüberschuss von **193.950 €** aus.

Für die Erstellung der KSt-Erklärung 02 stehen ergänzend die folgenden Angaben zur Verfügung:

- Am Stammkapital der GmbH von 200.000 € waren seit der Gründung die Gesellschafter Ernst Zwilling mit 50 % und Julius Einfach mit 50 % beteiligt. Mit notariellem Vertrag vom 2.11.02 hat Zwilling 15 % der GmbH-Anteile zum Verkehrswert von 50.000 € an Einfach verkauft.
 - Die bei dem Verkauf der Anteile angefallenen Notarkosten i. H. v. 1.000 € hat die GmbH getragen und als sonstigen Betriebsaufwand gebucht. Die in der Notarrechnung (lautend auf Julius Einfach) korrekt ausgewiesene USt (190 €) hat die GmbH als Vorsteuer abgezogen.
 - Zur Finanzierung dieses Beteiligungskaufs hat Einfach am 1.11.02 bei der GmbH ein Darlehen aufgenommen, das spätestens am 1.11.12 zurückzuzahlen ist. Die GmbH hat die unverzinsliche Darlehensforderung mit dem Nennwert von 50.000 € in der Bilanz ausgewiesen. Der bankübliche Zinssatz für gleichartige Darlehen betrug 02 6 % p. a.
- Im Steueraufwand sind die KSt-Vorauszahlungen für 02 i. H. v. 40.000 € sowie die SolZ-VZ i. H. v. 2.200 € enthalten.
- Die anfallende Gewerbesteuer (Vorauszahlungen sowie die Zuführung zur Rückstellung) wurde in zutreffender Höhe von 60.000 € als Steueraufwand gewinnmindernd gebucht.
- In den Betriebsausgaben enthalten sind die an den seit 1.7.02 vorhandenen Aufsichtsrat geleisteten Vergütungen i. H. v. 8.000 €.
- Der Gesellschafter Zwilling hat ein ihm gehörendes Grundstück in 02 miet- und pachtfrei der GmbH zur Nutzung als Lagerplatz überlassen. Von Dritten hätte Zwilling für die Überlassung des Grundstücks ein Entgelt i. H. v. monatlich 2.800 € verlangen können.
- Der Jahresüberschuss 02 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

AUFGABE

Nehmen Sie unter Angabe der einschlägigen Bestimmungen zu dem vorstehenden Sachverhalt kurz, aber erschöpfend Stellung und ermitteln Sie das zu versteuernde Einkommen der TONNE GmbH für 02, das so niedrig wie möglich ausgewiesen werden soll.

Bilden Sie eine evtl. Körperschaftsteuerrückstellung (einschließlich SolZ).

Erforderliche Nachweise und Unterlagen liegen jeweils vor; notwendige Anträge werden/wurden gestellt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 KSt 02 – v13097

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1		Punkte	
		Soll	Ist
Die TONNE GmbH ist als KapG mit Geschäftsleitung (und Sitz) im Inland unbeschränkt KSt-pflichtig (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG). Die unbeschränkte KSt-Pflicht erstreckt sich gem. § 1 Abs. 2 KStG auf sämtliche Einkünfte.		1	
Die KSt bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkommen, das nach den Vorschriften des EStG und des KStG zu ermitteln ist (§ 7 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 KStG). Da die GmbH nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG steuerpflichtig ist, erzielt sie ausschließlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 8 Abs. 2 KStG).		1	
Ausgangsbetrag der Einkommensermittlung ist der Gewinn. Dieser ist nach dem Wj., das dem Kj. entspricht, zu ermitteln (§ 7 Abs. 4 Satz 1 KStG).		1	
Ausgangsbetrag für die Ermittlung des Einkommens ist der in der vorläufigen Bilanz zum 31.12.02 ausgewiesene Jahresüberschuss von	193.950 €	1	
Dieser Betrag ist bei der Aufstellung der endgültigen Steuerbilanz wie folgt zu berichtigen:			
Die Veräußerung der Anteile von Zwilling an Einfach berührt weder die Gewinnermittlung der GmbH noch deren Einkommensermittlung. Die Kosten der Übertragung hatten nicht die GmbH, sondern die Gesellschafter zu tragen.		1	
Der GmbH stand aus der Rechnung des Notars schon deshalb kein Vorsteuerabzug zu, weil keine Leistung für ihr Unternehmen erbracht wurde (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG).		1	
Die Übernahme der Notarkosten durch die GmbH ist eine Vermögensminderung bei der GmbH, die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf die Höhe des Einkommens auswirkt und nicht auf einem auf den gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen basierenden Gewinnverteilungsbeschluss beruht (R 8.5 Abs. 1 Satz 1 KStR).		1	
Innerhalb der Gewinnermittlung der GmbH erhöht sich wegen der nicht als Vorsteuer anzuerkennenden Beträge die USt-Schuld 02 um 190 €.	- 190 €	1	
Die verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) darf das Einkommen nicht mindern (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG).		1	
Der Ansatz der vGA hat mit dem gemeinen Wert von 1.190 € zu erfolgen (H 8.6 KStH „Hingabe von WG“); somit Korrektur außerhalb der Bilanz	+ 1.190 €	1	

Die GmbH hat dem Gesellschafter Einfach ein unverzinsliches Darlehen gewährt.			
Die Zinslosigkeit ist eine vGA i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG, da es sich um eine durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste verhinderte Vermögensmehrung handelt, die sich auf die Höhe des Einkommens und auch auf den Unterschiedsbetrag i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG ausgewirkt hat (H 8.5 V KStH „Darlehenszinsen“).		1	
Die vGA ist mit der erzielbaren Vergütung anzusetzen (H 8.6 KStH „Nutzungsüberlassung“).		1	
Das Einkommen der GmbH ist somit – außerhalb der Gewinnermittlung – um die entgangenen Zinsen von $50.000 \text{ €} \times 6 \% \times \frac{2}{12} = 500 \text{ €}$ zu erhöhen.	+ 500 €	1	
Die KSt- und SolZ-Vorauszahlungen wurden zutreffend als BA abgezogen (§ 275 Abs. 2 Nr. 14 HGB; § 4 Abs. 4 EStG).		1	
Berechnung siehe nach der Ermittlung des zVE			
Im Rahmen der Einkommensermittlung sind die innerhalb der Gewinnermittlung als BA angesetzten Beträge wieder hinzuzurechnen, da es sich um Personensteuern handelt (§ 10 Nr. 2 KStG).	+ 42.200 €	1	
Die GewSt gehört zu den nicht abziehbaren Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 5b EStG). Die innerhalb der Gewinnermittlung gebuchten Beträge sind deshalb außerbilanziell in voller Höhe wieder hinzuzurechnen.	+ 60.000 €	1	
Die an die Aufsichtsräte gezahlten Vergütungen für die Überwachung der Geschäftsführung wurden zutreffend als BA gebucht. Gem. § 10 Nr. 4 KStG sind die hälftigen Aufwendungen außerhalb der Bilanz zur Ermittlung des Einkommens wieder hinzuzurechnen.	+ 4.000 €	1	
Die unentgeltliche Überlassung des Grundstücks an die GmbH kann nicht Gegenstand einer (verdeckten) Einlage sein, da es sich nicht um einen einlagefähigen Vermögensvorteil handelt (H 8.9 KStH „Einlagefähiger Vermögensvorteil“). Es sind somit weder Aufwendungen oder Erträge zu erfassen, noch ergeben sich Änderungen bei der Ermittlung des Einkommens.		1	
Für die Ermittlung des Einkommens ist es unerheblich, ob das Einkommen an die Gesellschafter ausgeschüttet wird oder nicht (§ 8 Abs. 3 Satz 1 KStG).			



Zusammenstellung:	innerhalb der Bilanz	außerhalb der Bilanz		
Jahresüberschuss vorläufig	193.950 €			
Änderungen	<u>- 190 €</u>	<u>+ 107.890 €</u>		
Jahresüberschuss vorläufig	<u>193.760 €</u>			
zu versteuerndes Einkommen		<u>301.650 €</u>	1	
KSt (§ 23 Abs. 1 KStG) 15 %		<u>45.247 €</u>	1	
Solidaritätszuschlag 5,5 % der KSt (hier: gerundet)		<u>2.488 €</u>		
Für die sich ergebenden Abschlusszahlungen sind sowohl in der HB als auch in der StB Rückstellungen zu bilden (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB, R 5.7 Abs. 1 und 2 EStR).			1	
Berechnung der erforderlichen RSt:	<u>KSt</u>	<u>SolZ</u>		
Festzusetzen sind	45.247 €	2.488 €		
- Vorauszahlungen	<u>40.000 €</u>	<u>2.200 €</u>		
Nachzahlung (= erforderliche RSt)	<u>5.247 €</u>	<u>288 €</u>	1	
Auswirkungen auf den Jahresüberschuss bzw. auf das Einkommen:				
Jahresüberschuss bisher:		193.760 €		
- zusätzlicher Steueraufwand KSt		5.247 €		
- zusätzlicher Aufwand SolZ		<u>288 €</u>		
endgültiger Jahresüberschuss		<u>188.225 €</u>	1	
+ außerbilanzmäßige Änderungen bisher		107.890 €		
+ zusätzliche Hinzurechnungen gem. § 10 Nr. 2 KStG (KSt und SolZ)		<u>5.535 €</u>		
Einkommen 02:		<u>301.650 €</u>	1	
GESAMTPUNKTZAHL			24	

2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 25 Minuten

ALLGEMEINES

Die Limo-GmbH mit Sitz und Geschäftsleitung in Berlin vertreibt selbst hergestellte Limonaden aus rein biologischen Zutaten. Sie wurde im Jahr 01 gegründet und bilanziert seitdem jeweils auf den 31.12. eines jeden Jahres. Das Stammkapital i. H. v. 50.000 € hat der Alleingesellschafter Stefan Saft voll einbezahlt.

Stefan Saft ist auch zum alleinigen Geschäftsführer bestellt und wirksam vom Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB befreit.

Gesellschafterbeschlüsse

Die Gesellschafterversammlung hat am 4.5.08 beschlossen, den Bilanzgewinn des Jahres 07 i. H. v. 120.000 € zu 90 % an den Gesellschafter auszuschütten und den Rest auf neue Rechnung vorzutragen. Die Auszahlung erfolgte unter Einbehalt von 27.000 € Kapitalertragsteuer und 1.485 € Solidaritätszuschlag am 6.5.08 an den Gesellschafter.

Bei Aufstellung der Bilanz hat die Geschäftsführung, wie satzungsgemäß bestimmt, 20 % des Jahresüberschusses in die Gewinnrücklagen einzustellen.

In der Gesellschafterversammlung vom 10.5.09 wurde beschlossen, den gesamten Bilanzgewinn 08 i. H. v. 84.000 € an den Gesellschafter auszuschütten. Die Auszahlung erfolgte unter zutreffendem Steuereinbehalt am folgenden Tag.

Geschäftsführung

Stefan Saft erhält für seine Tätigkeit ein angemessenes Gehalt. Steuerabzugsbeträge wurden zutreffend einbehalten und abgeführt. Sozialversicherungspflicht besteht nicht.

Seine Ehefrau Sani Saft ist als Mitarbeiterin in der Verwaltung tätig. Ihr Bruttomonatsgehalt beträgt seit Jahren 2.000 €. Durch eine unabhängige Beurteilung wurde festgestellt, dass für ihre Tätigkeit seit Jahren ein Monatsgehalt von brutto 3.000 € angemessen wäre. Stefan Saft gewährte deshalb am 30.12.08 rückwirkend ab Januar 08 eine Gehaltserhöhung auf monatlich 3.000 €. Da die Auszahlung der Erhöhung erst mit dem Februar Gehalt 09 erfolgte, wurde in 08 eine Verbindlichkeit erfasst.

Sonstige Betriebsausgaben

- Auf dem Konto „Bewirtung“ ist ein Betrag mit 1.000 € gebucht. Die Bewirtungen aus geschäftlichem Anlass sind angemessen und die erforderlichen Nachweise sind erbracht.
- Die Limo-GmbH hat für das Jahr 08 Körperschaftsteuervorauszahlungen i. H. v. 12.000 € und Vorauszahlungen zum Solidaritätszuschlag i. H. v. 660 € geleistet und als Betriebsausgabe erfasst.
- Die Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer wurden mit 11.000 € als Betriebsausgaben gebucht.
- Die GmbH leistete in 08 eine Spende an den örtlichen gemeinnützigen Sportverein mit 500 €.

AUFGABE

Ermitteln Sie das zu versteuernde Einkommen der Limo-GmbH für 08. Gehen Sie dabei auch auf die Steuerpflicht ein.

Bilden Sie eine evtl. Körperschaftsteuerrückstellung (einschließlich SolZ).

Auf die Gewerbesteuer ist nicht einzugehen und eine Gewerbesteuerrückstellung ist nicht zu bilden, da die Gewerbesteuervorauszahlung auch unter Berücksichtigung evtl. Änderungen die Gewerbesteuerschuld abdeckt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 KSt 02 – v13169

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2		Punkte	
		Soll	Ist
1. Steuerpflicht			
Die Limo-GmbH ist unbeschränkt KSt-pflichtig, da sie ihren Sitz bzw. ihre Geschäftsleitung im Inland hat; § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG. Die unbeschränkte KSt-Pflicht erstreckt sich auf sämtliche Einkünfte; § 1 Abs. 2 KStG. Die KSt bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkommen; § 7 Abs. 1 KStG. Zu versteuerndes Einkommen gem. § 7 Abs. 2 KStG ist das Einkommen i. S. d. § 8 Abs. 1 KStG. Was als Einkommen gilt und wie dieses zu ermitteln ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des EStG und des KStG; § 8 Abs. 1 KStG und R. 8.1 Abs. 1 KStR.		1	
Die GmbH erzielt als unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG ausschließlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb; § 8 Abs. 2 KStG.		1	
2. Ausgangsbetrag			
Ausgangsbetrag für die Einkommensermittlung ist der Jahresüberschuss. Dieser ist, da die Bilanz unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt wurde, durch Rückrechnung aus dem Bilanzgewinn zu ermitteln (§ 268 Abs. 1 und § 270 Abs. 2 HGB).			
Bilanzgewinn 08 (§ 268 HGB)	84.000 €		
Die Ausschüttung für 07 hat keine Auswirkung auf den Bilanzgewinn 08. Der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr wurde bereits versteuert und ist deshalb aus dem Bilanzgewinn herauszurechnen: 10 % von 120.000 € =	- 12.000 €	1	
Zwischensumme: entspricht 80 % des Jahresüberschusses	72.000 €		
Die Zuführung zu Gewinnrücklagen im Rahmen der Bilanzaufstellung ist Ergebnisverwendung, die das Einkommen nicht mindern darf und ist deshalb hinzuzurechnen; § 8 Abs. 1 KStG. $72.000 \text{ €} \times \frac{10}{8} = \text{Jahresüberschuss}$	90.000 €	1	
Die Ausschüttung für 08 in 09 hat keine Auswirkung auf den Bilanzgewinn, da dieser Vorgang erst in 09 erfolgsneutral erfasst wird.		1	
3. Gehälter			
Das Geschäftsführergehalt an Stefan Saft ist innerhalb der Gewinnermittlung zutreffend Betriebsausgabe. Eine vGA i. S. d. R 8.5 Abs. 1 und 2 KStR liegt nicht vor, da das Gehalt im Voraus vereinbart wurde und dem Fremdvergleich entspricht.		1	

Das Gehalt der Ehefrau des Gesellschafters ist innerhalb der Gewinnermittlung zutreffend Betriebsausgabe. Die rückwirkende Erhöhung des Gehalts ist als formelle vGA zu beurteilen, da Stefan Saft beherrschender Gesellschafter der Limo-GmbH ist und diese Beurteilung auch auf rückwirkende Vertragsgestaltungen mit den dem beherrschenden Gesellschafter nahestehende Personen anzuwenden ist; R 8.5 Abs. 2 KStR; H 8.5 III „Beherrschender Gesellschafter/Begriff KStH und H 8.5 III KStH „Nahestehende Personen/Kreis .../Verhältnis.“.		1	
Die rückwirkende Gehaltserhöhung beruht deshalb auf dem Gesellschaftsverhältnis, hatte Auswirkung auf den Gewinn. außerhalb: Zurechnung der vGA § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG	+ 12.000 €	1	
4. Sonstige Betriebsausgaben			
Die sonstigen Kosten sind innerhalb der Gewinnermittlung zutreffend als Betriebsausgabe gebucht.			
4.1. Bewirtungen			
Bewirtungskosten sind gem. § 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG nur zu 70 % abzugsfähig. Eine Kürzung des Vorsteuerabzugs ist gem. § 15 Abs. 1a Satz 2 UStG nicht vorzunehmen. außerhalb: Zurechnung mit 30 % von 1.000 € =	+ 300 €	1	
4.2. Steuerzahlungen			
Die Körperschaftsteuer und der SolZ sind gem. § 10 Nr. 2 KStG nicht abzugsfähig. Die Gewerbesteuer ist gem. § 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 5b EStG nicht abzugsfähig. außerhalb: Zurechnung 12.660 € + 11.000 € =	+ 23.660 €	1	
4.3. Spende			
Die Spende ist gem. § 9 Abs. 2 KStG zunächst zuzurechnen			
außerhalb: Zurechnung	+ 500 €	1	
5. Ermittlung des Einkommens			
Spendenabzug			
Die Spende an den Sportverein ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG abzugsfähig. Der Höchstbetrag ist offensichtlich nicht überschritten.			
außerhalb: Abrechnung	- 500 €	1	
zu versteuerndes Einkommen	125.960 €	1	



6. Körperschaftsteuerrückstellung				
Steuer gem. § 23 Abs. 1 KStG mit 15 %	KSt	SolZ		
	18.894 €	1.039 €		
abzüglich Vorauszahlungen	<u>- 12.000 €</u>	<u>- 660 €</u>		
Steuerrückstellung	<u>6.894 €</u>	<u>379 €</u>		
Eine Auswirkung auf das zu versteuernde Einkommen ergibt sich nicht, da die Rückstellung innerhalb der Gewinnermittlung als			1	
Aufwand erfasst, aber außerhalb der Gewinnermittlung gem. § 10 Nr. 2 KStG wieder zugerechnet wird.				
GESAMTPUNKTZAHL			14	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!